Федеральное агентство воздушного транспорта
(РОСАВИАЦИЯ)
Федеральное государственное унитарное предприятие
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

ПРИКАЗ

«5» декабря 2023 г. г. Москва № 832-п

Об утверждении и введении в действие Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 22)

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить и ввести в действие с «5» декабря 2023 года Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 22) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителю службы по информационным технологиям Шувалову А.В. в однодневный срок организовать размещение Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 22) в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» www.gkovd.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Начальнику отдела документационного обеспечения деятельности Предприятия Босову А.Е., согласно пункту 1 настоящего приказа в однодневный срок организовать внесение соответствующих изменений в электронную базу локальных актов Предприятия.
4. Признать утратившими силу приказы ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 24.04.2023 № 269-п, от 24.05.2023 № 348-п.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Саргина Е.В.

Генеральный директор Д.В. Бобылев

Федеральное агентство воздушного транспорта
(РОСАВИАЦИЯ)
Федеральное государственное унитарное предприятие
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

Утверждено
приказом
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
от «5» декабря 2023 г. № 832-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ФГУП «ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД»
(редакция 22)

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I.	**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**	5
Статья 1.	Нормативно-правовые основания	5
Статья 2.	Сфера применения	5
Статья 3.	Принципы и организационно-методические основы закупочной деятельности	7
Статья 4.	Термины и определения	9
РАЗДЕЛ II.	**ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**	14
Статья 5.	Этапы закупочной деятельности	14
Статья 6.	Планирование закупок	15
Статья 6.1.	Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)	17
Статья 7.	Формирование отчетности	20
Статья 8.	Структурные подразделения	21
Статья 9.	Комиссия по осуществлению закупок	23
Статья 10.	*Утратила силу*	26
Статья 11.	Требования к закупаемым товарам, работам, услугам	26
Статья 12.	Требования к участникам закупки	27
Статья 13.	Приоритеты	29
Статья 14.	Информационное обеспечение закупки	30
РАЗДЕЛ III.	**СПОСОБЫ ЗАКУПКИ**	36
Статья 15.	Способы закупки	36
Статья 16.	*Утратила силу*	38
Статья 17.	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	38
РАЗДЕЛ IV.	**ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ**	45
Статья 18.	Требования к заявке на участие в конкурентной закупке	45
Статья 19.	Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке	47
Статья 20.	Обеспечение исполнения договора	50
Статья 20.1.	Обеспечение гарантийных обязательств	52
Статья 20.2.	Условия банковской гарантии	54
Статья 20.3.	Антидемпинговые меры при проведении конкурентной закупки	57
Статья 21.	*Утратила силу*	58
Статья 22.	*Утратила силу*	58
Статья 23.	Рассмотрение заявок на участие в конкурентной закупке	58
Статья 24.	Последствия признания конкурентной закупки несостоявшейся	59
Статья 24.1.	Отмена конкурентной закупки	60

РАЗДЕЛ V.	**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА**	61
Статья 25.	Извещение о проведении конкурса и документация о закупке	61
Статья 26.	Порядок проведения открытого конкурса (не в электронной форме)	62
Статья 27.	Порядок проведения конкурса в электронной форме	68
Статья 28.	*Утратила силу*	70
РАЗДЕЛ VI.	**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**	71
Статья 29.	Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация о закупке	71
Статья 30.	Порядок проведения аукциона в электронной форме	72
Статья 31.	*Утратила силу*	75
Статья 32.	*Утратила силу*	75
РАЗДЕЛ VII.	**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**	76
Статья 33.	Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме	76
Статья 34.	Порядок проведения запроса котировок в электронной форме	77
Статья 35.	*Утратила силу*	79
Статья 36.	*Утратила силу*	79
РАЗДЕЛ VIII.	**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**	80
Статья 37.	Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация о закупке	80
Статья 38.	Порядок проведения запроса предложений в электронной форме	81
Статья 39.	*Утратила силу*	84
Статья 40.	*Утратила силу*	84
РАЗДЕЛ IX.	**ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПКИ**	84
Статья 41.	Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме	84
Статья 42.	Особенности проведения закрытой конкурентной закупки	86
Статья 43.	Критерии оценки заявок на участие в конкурентной закупке	87
Статья 44.	Квалификационный отбор при проведении конкурентной закупки	90
Статья 45.	*Утратила силу*	92
Статья 46.	*Утратила силу*	92
РАЗДЕЛ X.	**ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА**	92
Статья 47.	Порядок заключения договора	92
Статья 48.	Исполнение, изменение, расторжение договора	97

Статья 49.	Реестр договоров	101
РАЗДЕЛ XI.	**РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ**	102
Статья 50.	Реестр недобросовестных поставщиков	102
РАЗДЕЛ XII.	**ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКАХ**	103
Статья 51.	Особенности осуществления закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства	103
Статья 51.1.	Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	106
РАЗДЕЛ XIII.	**ОСОБЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СИТУАЦИИ**	122
Статья 52.	Применение специальных норм в особых закупочных ситуациях	122
Статья 52.1.	Особенности участия в закупке коллективного участника закупки	122
Статья 53.	Закупки страховых услуг	124
Статья 54.	Закупки финансовых услуг	126
Статья 55.	Закупки в завершающий год строительства (реконструкции, модернизации) и ввода в эксплуатацию объекта инфраструктуры воздушного транспорта	127
Статья 56.	Осуществление закупки по цене за единицу товара, работы, услуги	127
РАЗДЕЛ XIV.	**ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАКУПКИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ С НАРУШЕНИЕМ**	128
Статья 57.	Обжалование закупки, осуществленной с нарушением	128
РАЗДЕЛ XV.	**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**	130
Статья 58.	Ответственность	130

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Нормативно-правовые основания

1. Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Настоящее Положение является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления конкурентных и неконкурентных закупок, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Целями применения настоящего Положения являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей, предмета, видов деятельности заказчика, определённых Уставом, для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для нужд заказчика и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

5. Настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

Статья 2. Сфера применения

1. Настоящее Положение применяется ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» при условии размещения настоящего Положения до начала года в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с частью

1 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при осуществлении закупок:

а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», за исключением случаев исполнения ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» контракта, заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Положение не распространяется на отношения, связанные с:

1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

9) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;

10) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением, в котором указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

11) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;

12) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме);

13) закупкой заказчиком услуг, связанных с заключением, исполнением, изменением или расторжением договора синдицированного кредита (займа) либо договора об организации синдицированного кредита (займа).

3. В случае осуществления заказчиком закупки для государственных нужд с одновременным (частичным) привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных (собственных) средств заказчика, такая закупка осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Статья 3. Принципы и организационно-методические основы закупочной деятельности

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

2. Для достижения целей и принципов закупочной деятельности используются следующие организационно-методические подходы:

1) установление обоснованных требований к закупаемым товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора, участникам закупки с точки зрения интересов и потребностей заказчика, при соблюдении приоритета безопасности при осуществлении заказчиком деятельности в области аэронавигационного обслуживания, гражданской авиации и использования воздушного пространства;

2) ответственность за принимаемые уполномоченными лицами заказчика решения в сфере закупочной деятельности и за достигнутый целевой результат;

3) осуществление закупки товаров, работ, услуг своевременно, в оптимальные сроки, позволяющие осуществлять цели и виды деятельности заказчика, определённые Уставом, надлежащим образом;

4) расходование денежных средств, обусловленное экономической целесообразностью и (или) необходимостью принятия управленческих решений для обеспечения государственной безопасности и обороноспособности, безопасности полетов, транспортной (в том числе авиационной) безопасности, защиты законных прав и интересов заказчика;

5) внедрение эффективных инструментов организации закупочного процесса, мониторинг их результативности и проведение мероприятий, направленных на актуализацию нормативно-правовой, организационной и технологической базы закупочной деятельности на единых подходах в масштабе авиационной отрасли;

6) совершенствование закупочного процесса за счет внедрения современных информационных технологий (в том числе использования электронной формы осуществления закупок);

7) внедрение системного и профессионального подхода к организации закупочной деятельности, основанного на взаимодействии таких элементов, как нормативная база, система органов управления закупками, квалифицированный персонал, автоматизация закупочной деятельности;

8) установление взаимосвязи между процессами закупочной деятельности и процессами бюджетирования (планирование закупок как элемент обоснования расходной части бюджета заказчика);

9) установление взаимосвязи между результатами закупочной деятельности и финансированием заключаемых договоров;

10) обеспечение необходимой внешней информационной открытости закупочной деятельности заказчика, а также внутренней прозрачности принимаемых решений для вышестоящих органов управления и контроля;

11) применение различных механизмов мотивации работников, задействованных в закупочной деятельности, включая определение ключевых показателей

эффективности их работы, а также проведение регулярного повышения квалификации указанных работников.

3. При организации закупочной деятельности заказчик использует следующие инструменты:

1) планирование закупочной деятельности посредством осуществления комплекса мероприятий, направленных на определение оптимального объема необходимых товаров, работ, услуг, которые должны быть закуплены в течение планируемого периода;

2) учет особенностей рынка товаров, работ, услуг и ситуации, в которой проводится закупка;

3) применение наиболее подходящего для конкретной закупки способа закупки;

4) использование конкурентной закупки, где это возможно и целесообразно, и усиленного контроля за принятием решений о проведении неконкурентной закупки в ситуациях, когда использование конкурентной закупки невозможно или нецелесообразно;

5) внедрение организационной структуры закупочной деятельности с налаженной инфраструктурой (информационное обеспечение, электронная площадка, профессиональные внешние консультанты, специализированная организация);

6) коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам, возникающим при осуществлении закупки;

7) разработка и использование типовых форм и шаблонов документации о закупке и иных документов (протоколов, проектов договоров и т.п.);

8) повышение профессионализма и компетентности работников заказчика в организации и проведении закупок;

9) контроль за исполнением договора и использованием приобретенных товаров, работ, услуг.

Статья 4. Термины и определения

В целях настоящего Положения употребляются следующие термины и определения:

Аукцион– форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»).

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор.

В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Документация о закупке (за исключением запроса котировок в электронной форме) – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора

поставщика (исполнителя, подрядчика), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.

Единая информационная система в сфере закупок (единая информационная система) – официальный сайт для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.

Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»), включая филиалы, в лице генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и (или) уполномоченных им лиц, включая директоров филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и (или) уполномоченных ими лиц.

Законодательство– Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы, распоряжения и поручения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, правовые акты органов местного самоуправления, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, нормативно-технические акты, международные договоры Российской Федерации.

Закрытый способ закупки – закрытый конкурс, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, в которых могут принять участие только участники закупки, персонально приглашенные заказчиком, и которые проводятся в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупка – совокупность действий, направленных на приобретение заказчиком товаров, работ, услуг для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика, в том числе для целей коммерческого использования.

При этом под закупкой понимается планирование, заключение и исполнение договора для обеспечения нужд заказчика в товарах, работах услугах по предмету договора определенного вида в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на определенный срок, когда срок является элементом определения закупки (квартал, год или иной срок в соответствии с документацией о закупке).

В необходимых случаях для исполнения планового мероприятия (закупки) могут заключаться несколько договоров либо договор в соответствии с частями 2 и 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор, включающий элементы различных договоров, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации (смешанный договор).

Закупки подразделяются на конкурентные и неконкурентные закупки.

Закупка в электронной форме – закупка, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – неконкурентная закупка, при которой заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных настоящим Положением, без проведения конкурентной закупки.

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Заявка на участие в закупке:

для закупок, проводимых не в электронной форме: комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке;

для закупок, проводимых в электронной форме: комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке в форме электронного документа.

Инициатор закупки, структурное подразделение - инициатор закупки – уполномоченное лицо, структурное подразделение заказчика, ответственное за полноту и своевременность обеспечения деятельности заказчика, определённой Уставом, в рамках соответствующего направления деятельности и инициирующее проведение закупки.

Коллективный участник закупки – несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Комиссия по осуществлению закупок (далее также – комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый от имени заказчика генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (или надлежащим образом уполномоченными в установленном законом порядке представителями) для осуществления функций, необходимых при проведении закупки, в том числе выбора победителя закупки по проведенным конкурентным способом закупкам, предусмотренным настоящим Положением.

Конкурентная закупка– закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:

- информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком путем размещения в единой информационной системе, на официальном сайте извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке *либо* посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;
- обеспечивается конкуренция между участниками закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;
- описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, выделенная по определенным критериям, на которую в соответствии с извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке подается отдельная заявка на участие в конкурентной закупке и заключается отдельный договор по итогам конкурентной закупки.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации о закупке.

Неконкурентная закупка– закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

ОКВЭД 2– Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденный приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст.

ОКПД 2 – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденный приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст.

Оператор электронной площадки – коммерческая организация – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной

ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Открытые способы закупки – способы закупки, за исключением закрытых способов закупки, в которых могут принять участие любые участники закупки, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Победитель закупки – участник конкурентной закупки, предложение которого признано лучшим в соответствии с условиями извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) – контрагент, т.е. продавец по договору купли-продажи (поставки), а равно исполнитель по договору подряда, оказания услуг, иной исполнитель по заключаемому заказчиком договору.

Приоритеты – предоставление заказчиком при проведении закупки одним поставщикам (исполнителем, подрядчиком) товаров, работ, услуг более благоприятных условий для деятельности перед другими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) товаров, работ, услуг в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Решение заказчика–документ, подписанный генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и (или) уполномоченными им лицами, включая директоров филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и (или) уполномоченных ими лиц, на основании которого реализуется решение в соответствии с настоящим Положением.

Сайт заказчика – сайт ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.gkovd.ru.

Официальный сайт – официальный сайт единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.

Способы закупки – конкурентная или неконкурентная закупка, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Торговый портал – обособленная часть аппаратно-программного комплекса электронной площадки, либо иная информационная система, определённая ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», обеспечивающая размещение поставщиками (исполнителями, подрядчиками) прайс-листов на поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, и определение заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика).

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и

места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Шаг аукциона – величина снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, на установленную в документации о закупке величину.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Электронная подпись заказчика – электронная подпись генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и (или) уполномоченных им лиц, включая директоров филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и (или) уполномоченных ими лиц.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение закупки в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Электронный документ – документ участника закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки, подписанный в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.

РАЗДЕЛ II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 5. Этапы закупочной деятельности

1. Закупочная деятельность заказчика включает:

1) планирование закупки;

2) осуществление закупки;

3) заключение договора;

4) исполнение договора;

5) формирование отчетности.

Статья 6. Планирование закупок

1. Заказчик осуществляет планирование закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, а также локальными нормативными актами заказчика.
2. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год.
3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет.
4. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».
5. План закупки должен иметь помесячную разбивку.
6. В план закупки включаются сведения о закупке товаров, работ, услуг, необходимых для удовлетворения потребностей заказчика.
7. В план закупки включаются сведения о закупке товаров, работ, услуг, предусмотренные программой деятельности заказчика.
8. Информация о закупаемых товарах, работах, услугах вносится в план закупки с указанием кода в соответствии с ОКВЭД 2 с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов при наличии таковых до знака, максимально объективно описывающего вид экономической деятельности (закупаемых товаров, работ, услуг), и ОКПД 2 с обязательным заполнением разделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов продукции (товаров, работ, услуг), а также категорий и подкатегорий продукции (товаров, работ, услуг).

   Заказчик самостоятельно определяет коды в соответствии с ОКВЭД 2 и ОКПД 2, максимально объективно описывающие закупаемые товары, работы, услуги.

   При внесении информации о закупаемых товарах, работах, услугах в план закупки заказчик указывает несколько кодов в соответствии с ОКВЭД 2 и ОКПД 2, если договором (смешанным договором) предусмотрена поставка различных видов товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг (при этом информация о товаре указывается в отношении товара, который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств) и (или) выполнение работ и (или) оказание услуг, а также если договором предусмотрены отдельные этапы поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельные этапы исполнения договора).

   При этом допускается указание кода в соответствии с ОКВЭД 2 и ОКПД 2 по тому виду товара, работы, услуги, который является конечным результатом закупки, или чья (товара, работы или услуги) удельная стоимость преобладает в общей стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, если указание

нескольких кодов в соответствии с ОКВЭД 2 и ОКПД 2 не представляется возможным (за исключением случая, если договором предусмотрены отдельные этапы исполнения договора).

9. С учетом части 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в план закупки не включаются:

- сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя подрядчика), осуществляемой в случае, предусмотренном пунктом 15 части 2 статьи 17 настоящего Положения;
- сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя подрядчика), осуществляемой в случае, предусмотренном пунктом 36 части 2 статьи 17 настоящего Положения.

10. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя подрядчика) в случае, предусмотренном пунктом 7 части 2 статьи 17 настоящего Положения, заказчик не вносит изменения в план закупки.

11. Не допускается искусственное дробление закупки.

Под искусственным дроблением понимаются случаи, если заказчику заранее (не менее чем за квартал) известна потребность в определенных товарах, работах, услугах на плановый период или если заказчиком закупаются товары, работы, услуги, имеющие признаки взаимосвязанности, при этом отсутствуют какие-либо препятствия для приобретения таких товаров, работ, услуг в рамках одной закупки.

К признакам взаимосвязанности товаров, работ, услуг относятся: единство экономической цели, однородность, единое целевое хозяйственное назначение и технологическая взаимосвязь, а также незначительный период времени между закупками таких товаров, работ, услуг.

Закупка не считается искусственно раздробленной, если осуществляется для нужд различных обособленных подразделений заказчика (в том числе филиалов, центров, отделений и (или) представительств).

12. План закупки размещается в единой информационной системе в структурированном виде в срок до 31 декабря года, предшествующего планируемому.

13. Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случаях:

а) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их приобретения;

б) изменения начальной (максимальной) цены договора;

в) изменения способа осуществления закупки;

г) изменения срока исполнения договора;

д) изменения более чем на десять процентов стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;

е) технической ошибки;

ж) в иных случаях, установленных локальными нормативными актами заказчика.

14. Размещение изменений в план закупки производится в том же порядке, что и размещение плана закупки.

15. Публикация сведений о корректировке плана закупки производится в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения изменений, но не позднее размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке или вносимых в них изменений.

16. В случае возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций, данная закупка подлежит размещению в плане закупки не позднее следующего рабочего дня с момента подачи сведений для внесения изменений в план закупки.

Статья 6.1. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

1. Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновывается посредством применения следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) тарифный метод;

3) проектно-сметный метод;

4) затратный метод.

2. В случае невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора методов, указанных в части 1 настоящей статьи, допускается применение иных методов:

1) экспертный метод;

2) расчетный метод;

3) сметный метод.

3. При применении методов, указанных в части 2 настоящей статьи, в обоснование начальной (максимальной) цены договора необходимо включить обоснование невозможности применения методов, указанных в части 1 настоящей статьи.

При этом начальная (максимальная) цена договора определяется как наименьшее значение, которое может быть приведено в сопоставимые условия с учетом текущей рыночной конъюнктуры.

Использование стоимости, отличной от наименьшей, допускается при наличии обоснования.

4. При определении начальной (максимальной) цены договора допускается комбинирование указанных методов.

5. При определении начальной (максимальной) цены договора необходимо провести анализ роста стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг по сравнению со стоимостью идентичных (аналогичных) ранее приобретенных заказчиком товаров, работ, услуг.

6. При наличии макроэкономических предпосылок, по результатам проведенного анализа роста стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг и (или) иных оснований итоговая расчетная величина начальной (максимальной) цены договора может быть скорректирована.

7. В случае, если закупка осуществляется в несколько этапов, то необходимо отдельно сформировать стоимость по каждому этапу.

8. **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** заключается в установлении начальной (максимальной) цены договора на основании информации о ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

9. **Тарифный метод** подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами.

10. **Проектно-сметный метод** заключается в определении начальной (максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный и текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, а также размещение технологического оборудования на основании утвержденной документации, стоимость которой определена в соответствии с методиками и нормативами в области ценообразования и сметного нормирования строительных, специальных строительных, монтажных и пусконаладочных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

11. **Затратный метод** заключается в определении начальной (максимальной) цены договора как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли.

При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

12. **Экспертный метод** заключается в определении начальной (максимальной) цены договора на основании отчета об оценке объекта оценки, составленного субъектом оценочной деятельности в соответствии с требованиями

федеральных стандартов оценки, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

13. **Расчетный метод** применяется:

1) при отсутствии необходимого количества поставщиков (исполнителей, подрядчиков) на рынке;

2) при наличии соответствующего обоснования в случае осуществления закупок в связи с возникновением срочной потребности в определенных товарах, работах, услугах на основании поручений Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации, вследствие событий чрезвычайного характера, непосредственно влияющих на производственную деятельность, для предотвращения аварий, выхода из строя оборудования (отказа оборудования), возникновения других обстоятельств, которые могут непосредственно повлиять на надлежащее предоставление заказчиком государственных услуг, предусмотренных соответствующими административными регламентами, деятельность заказчика, определённую Уставом, безопасность полетов и транспортную (в том числе авиационную) безопасность;

3) в случае если по результатам осуществления всех процедур получения ценовой информации по методу сопоставимых рыночных цен получено два и менее ценовых предложения или коэффициент вариации полученных ценовых предложений превышает тридцать три процента и определить ценовой диапазон, ценовая информация из которого будет использована в расчете, не представляется возможным;

4) при закупках услуг, входящих в состав аэронавигационного обслуживания, на основании отдельных решений федеральных органов исполнительной власти, осуществляемых в соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 17 настоящего Положения.

14. **Сметный метод** заключается в определении начальной (максимальной) цены договора на основании объемов работ, действующих сметных нормативов и показателей на виды работ, конструктивные элементы, а также рыночных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги на основании проведенного конъюнктурного анализа, в случаях, когда применить проектно-сметный метод не представляется возможным.

15. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) допускается не применять метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при определении начальной (максимальной) цены договора.

В случае использования метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) начальная (максимальная) цена договора определяется как наименьшее значение цены из используемых источников ценовой информации с учетом стоимости по контрактам (договорам) на планируемые к приобретению аналогичные товары, работы, услуги, заключенным заказчиком за предыдущий период.

При этом в качестве начальной (максимальной) цены договора принимается наименьшее значение, которое может быть приведено в сопоставимые условия (удаленность места поставки, условия оплаты и т.п.).

Использование отличной цены от минимальной цены допускается при наличии обоснования.

16. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случае, предусмотренном пунктом 36 части 2 статьи 17 настоящего Положения, с использованием функционала Торгового портала, допускается сбор ценовой информации для подготовки обоснования начальной (максимальной) цены договора путем использования соответствующего функционала Торгового портала.

17. Порядок применения методов определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) определяется локальными нормативными актами заказчика.

Статья 7. Формирование отчетности

1. Заказчик формирует отчетность по закупкам в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, а также локальными нормативными актами заказчика.

2. Формы, сроки, правила размещения отчетности определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, локальными нормативными актами заказчика.

3. В соответствии с частью 19 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе (далее – ежемесячный отчет):

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона от 18 июля2011г.№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

В ежемесячный отчет включаются сведения о количестве и об общей стоимости всех договоров, заключенных заказчиком в отчетный период, включая договоры, сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона от 18июля2011г.№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в том числе сведения о договорах, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя подрядчика),

осуществляемой в случае, предусмотренном пунктом 36 части 2 статьи 17 настоящего Положения).

4. В соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в целях формирования отчетности об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчик составляет годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – годовой отчет).

Годовой отчет составляется в соответствии требованиями к содержанию и форме годового отчета, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

При этом в годовой отчет включаются в том числе сведения о договорах, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя подрядчика), осуществляемой в случае, предусмотренном пунктом 36 части 2 статьи 17 настоящего Положения.

Годовой отчет размещается в единой информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом.

Датой составления годового отчета является дата размещения годового отчета в единой информационной системе.

5. Закупки учитываются и включаются в отчетность по способу закупки, указанному в плане закупки, и по которому в результате закупки был заключен договор.

Статья 8. Структурные подразделения

1. Структурные подразделения заказчика участвуют в закупке товаров, работ, услуг в соответствии с распределением функций, связанных с закупками и предусмотренных настоящим Положением, в том числе:

1.1. функции, связанные с формированием и исполнением закупки:

1) определение потребностей подразделения в товарах, работах, услугах, в том числе своевременный и полный учет потребности при формировании плана закупки и недопущение возникновения срочных потребностей в закупках, которые могли и должны были предвидеть;

2) подготовка обоснования выбора единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также обоснования начальной (максимальной) цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), извещения о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) подготовка извещения о проведении конкурентной закупки, в том числе обоснования начальной (максимальной) цены договора (включая проектов договоров, предполагаемых к заключению по результатам закупки; квалификационных требований к участникам закупки; другой информации,

необходимой для подготовки и проведения закупки), подготовка и утверждение обоснования необходимости проведения закупки;

4) подготовка обоснования определения способа закупки в соответствии с настоящим Положением;

5) формирование требований к закупаемым товарам, работам и услугам (техническое задание, технические требования и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг);

6) участие в работе комиссии по осуществлению закупок (в случае необходимости);

7) участие в подготовке разъяснений положений документации о закупке по вопросам, связанным с установленными требованиями к закупаемым товарам, работам и услугам, подготовка и предоставление комиссии по осуществлению закупок заключений на соответствие заявок участников закупки требованиям, выставляемым структурным подразделением – инициатором закупки к закупаемым товарам, работам, услугам;

8) подготовка и предоставление комиссии по осуществлению закупок требуемых заключений не позднее одного рабочего дня до проведения соответствующих процедур закупки;

9) участие в согласовании проекта договора, заключаемого по результатам закупки, или с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в соответствии с настоящим Положением и применимым законодательством, банковской гарантии в случае наличия соответствующего требования о ее наличии;

10) обеспечение заключения договора с победителем закупки или с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

11) контроль за исполнением договора (стадий договора), заключенного по результатам закупки.

1.2. функции по формированию плана закупки и отчетности по закупкам, размещению информации в единой информационной системе:

1) составление ежегодного плана закупки;

2) корректировка (при необходимости) плана закупки;

3) формирование плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства и корректирует его (в случае необходимости);

4) подготовка данных для отчетов о результатах закупок на поставки товара, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика,

5) консультационное сопровождение деятельности структурных подразделений – инициаторов закупки, направленной на планирование закупок для нужд заказчика;

6) организация размещения в единой информационной системе, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением – и на сайте заказчика, информации, подлежащей такому размещению в соответствии с настоящим Положением;

7) иные функции, связанные с планированием закупки.

1.3. функции по организационному обеспечению проведения закупок, направленных на приобретение товаров, работ, услуг для нужд заказчика, в порядке, установленном настоящим Положением:

1) организация формирования документации о закупке на основании представленных структурными подразделениями – инициаторами закупки технических заданий в случае наличия и извещений о проведении закупки, содержащих требования к объекту и предмету закупки, требования к условиям исполнения договора, проекта договора, заключаемого по результатам закупки;

2) организация согласования подготовленной структурным подразделением – инициатором закупки документации о закупке;

3) консультационное сопровождение деятельности структурных подразделений – инициаторов закупки, направленной на осуществление закупок для нужд заказчика;

4) прием и регистрация документов, полученных в процессе закупки для нужд заказчика, от заинтересованных лиц и участников закупки;

5) организация подготовки разъяснений и изменений документации о закупке (при необходимости с привлечением структурных подразделений, структурных подразделений – инициаторов закупки);

6) организация подписания договора по результатам закупки;

7) организация согласования проекта договора, заключаемого по результатам закупки, или с единственным поставщиком, в соответствии с настоящим Положением и применимым законодательством, банковской гарантии в случае наличия соответствующего требования о ее наличии.

1.4. функции по техническому обеспечению проведения закупок, направленных на приобретение товаров, работ, услуг для нужд заказчика - техническое обеспечение работы в единой информационной системе, на электронных площадках, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, и техническое обеспечение работы сайта заказчика.

2. Распределение функций, связанных с осуществлением закупок и предусмотренных настоящим Положением, и порядок взаимодействия между структурными подразделениями заказчика устанавливается заказчиком.

Статья 9. Комиссия по осуществлению закупок

1. Для осуществления конкурентных закупок заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.

2. К компетенции комиссии по осуществлению закупок может также относиться принятие решений в рамках неконкурентных закупок.

3. Решение о создании комиссии по осуществлению закупок принимается заказчиком до начала проведения закупки.

4. Председатель комиссии, состав комиссии и порядок ее работы (далее – положение о комиссии по осуществлению закупок) утверждаются локальными нормативными актами заказчика.

5. Заказчик вправе создавать комиссии по осуществлению закупок по определенным видам товаров, работ, услуг, по направлениям деятельности, а также для проведения отдельных закупок (способов закупок).

6. Комиссия по осуществлению закупок в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг, настоящим Положением, положением о комиссии по осуществлению закупок.

7. Число членов комиссии по осуществлению закупок должно быть не менее чем пять человек.

8. Заказчик, член комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

8.1 Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность»[1] используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;

3) физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.

8.2. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению

---

[1]Под **личной заинтересованностью** понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями (часть 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 8.1 настоящей статьи.

В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в части 8.1 настоящей статьи, заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями части 8.1 настоящей статьи.

9. Членам комиссии запрещается участие в координации деятельности участников закупки, создания преимущественных условий участия в закупке, в том числе путем предоставления доступа к соответствующей информации.

10. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего решение о создании комиссии.

11. Комиссия по осуществлению закупок правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

12. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

13. Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

14. Решение комиссии по осуществлению закупок принимается путем голосования простым большинством голосов членов комиссии.

При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии считается решающим.

15. К заседанию комиссии по осуществлению закупок могут привлекаться эксперты из числа работников структурного подразделения – инициатора закупки, которые готовят заключение по предмету заседания комиссии по осуществлению закупок, при этом такое заключение для комиссии по осуществлению закупок носит рекомендательный характер.

Эксперты из числа работников структурного подразделения – инициатора закупки должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением, к членам комиссии.

16. Заседания комиссии по осуществлению закупок могут проводиться в очной, заочной, а также очно-заочной форме.

17. Проведение заседания комиссии по осуществлению закупок в очно-заочной или заочной форме возможно в случае использования средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи или видеосвязи, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны (далее – средства дистанционного взаимодействия).

18. При проведении заседания комиссии по осуществлению закупок в очно-заочной или заочной форме члены комиссии вправе присутствовать на таком заседании комиссии, использовав средства дистанционного взаимодействия.

19. При проведении заседания комиссии по осуществлению закупок в очно-заочной или заочной форме члены комиссии вправе формировать протокол по результатам заседания комиссии по осуществлению закупок в электронной форме и подписывать его электронной подписью, при этом после подписания

протокола членами комиссии такой протокол подписывается электронной подписью заказчика.

Статья 10. *Утратила силу*

Статья 11. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам

1. Заказчик определяет требования к закупаемым товарам, работам, услугам в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.

2. Не допускается предъявлять к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования, которые не указаны в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

3. Требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

4. При описании предмета закупки в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

5. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам структурным подразделением – инициатором закупки должны соблюдаться следующие правила:

а) устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть понятными и полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к качеству и иным показателям товаров, работ, услуг;

б) должны учитываться действующие на момент закупки требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к соответствующим товарам, работам, услугам об обязательной сертификации, об обязательном наличии санитарно-эпидемиологического заключения, а также положения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

в) требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть ориентированы на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих необходимые структурному подразделению – инициатору закупки потребительские свойства и технические характеристики, характеристики экологической и промышленной безопасности;

г) устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности, обеспечивать представление участниками закупки предложений о поставке инновационных товаров и энергосберегающих технологий.

6. Договор, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов работ по такому договору исключительные права на результаты таких работ принадлежат указанным в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» юридическим лицам, от имени которых заключен договор.

7. Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования.

8. В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования.

Статья 12. Требования к участникам закупки

1. При осуществлении закупки заказчик *устанавливает* следующие требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период[2];

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

---

[2]Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

2. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Заказчик определяет требования к участникам закупки в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.

4. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в документации о закупке.

5. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

6. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, установленным заказчиком, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

В этом случае комиссия по осуществлению закупок составляет *протокол об отказе от заключения договора*, содержащий, в том числе, информацию о лице, с которым заказчик отказывается заключить договор и о факте, являющемся основанием для такого отказа.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

Заказчик вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, при этом такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

Такое решение размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте вместе с протоколом об отказе от заключения договора.

Договор заключается в соответствии со статьей 47 настоящего Положения.

7. Требования к участникам конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, определяются статьей 51.1 настоящего Положения.

Статья 13. Приоритеты

1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет, включая минимальную долю закупок, товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
2. Информация о предоставлении приоритета включается заказчиком в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке.

Статья 14. Информационное обеспечение закупки

1. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в единой информационной системе, на официальном сайте размещаются следующая информация о закупке:
   - извещение об осуществлении конкурентной закупки,
   - документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок,
   - проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке,
   - изменения, внесенные в такие извещение об осуществлении конкурентной закупки и документацию о конкурентной закупке,
   - разъяснения такой документации о конкурентной закупке,
   - протоколы, составляемые при осуществлении закупки,
   - итоговый протокол,
   - иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

   В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

   При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте в случае, если это предусмотрено настоящим Положением.
2. Размещение в единой информационной системе информации о закупке производится с учетом требований, установленных постановлением Правительством Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908

«Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

3. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке.

Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке.

4. **В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:**

1) способ осуществления закупки;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» *(при осуществлении конкурентной закупки)*;

8.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;

8.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;

9) иные сведения.

5. **В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:**

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика[3];

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);

9) требования к участникам закупки;

10) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов такой закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

---

[3] Если в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

15.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;

15.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;

16) иные сведения.

6. Заказчик вправе наряду с размещением в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки разместить такое извещение в любых средствах массовой информации, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или направить приглашения принять участие в закупке лицам, способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

7. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

9. **Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:**

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана *несостоявшейся*, в случае ее признания таковой;

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.

10. **Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:**

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения

предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана *несостоявшейся*, в случае признания ее таковой;

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.

11. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.

12. Заказчик дополнительно вправе разместить информацию, размещаемую в единой информационной системе, на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

14. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением информация о закупке, настоящее Положение, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

15. Не подлежат размещению в единой информационной системе информация о закупках товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, информация о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, а также информация о заключении и об исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления таких закупок. Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г.

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также о заключении и об исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления таких закупок, не подлежит размещению на официальном сайте.

16. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе, на официальном сайте следующие сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе информацию о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

17. Заказчик вправе создать корпоративную информационную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг, взаимодействующую с единой информационной системой (далее - корпоративная информационная система).

К взаимодействию корпоративной информационной системы с единой информационной системой предъявляются требования в соответствии с частью 23 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В случае, если информация о конкурентной закупке, размещенная в корпоративной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, не соответствует информации об этой закупке, размещенной в единой информационной системе, приоритет имеет информация, размещенная в единой информационной системе.

РАЗДЕЛ III. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ

Статья 15. Способы закупки

1. Настоящим Положением предусматриваются **конкурентные** и **неконкурентные** закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. В соответствии с пунктом 1 части 3.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» **конкурентная закупка** осуществляется следующими способами закупки путем проведения торгов:

- **конкурс** (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс),
- **аукцион** (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион),
- **запрос котировок** (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок),
- **запрос предложений** (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений).

3. В соответствии с частью 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» **неконкурентная закупка** осуществляется следующим способом закупки:

- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

4. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

5. Конкурентная закупка может включать в себя один или несколько этапов.

6. Заказчик при осуществлении **конкурентной закупки** размещает в единой информационной системе извещение о проведении:

1) **конкурса** в следующие сроки:

не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе;

2) **аукциона** в следующие сроки:

не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

3) **запроса предложений** в следующие сроки:

не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений.

При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей.

В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пятнадцать миллионов рублей, закупка путем проведения запроса предложений осуществляется в исключительных случаях по отдельному *решению заказчика.*

4) **запроса котировок** в следующие сроки:

не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок.

При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей.

7. Конкурентная закупка осуществляется в электронной форме, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

8. Конкурентная закупка способом **открытого конкурса** (не в электронной форме) осуществляется в исключительных случаях по отдельному *решению заказчика*.

9. В случае, если товары, работы, услуги включены в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме», закупка таких товаров, работ, услуг осуществляется в электронной форме.

Закупка товаров, работ, услуг, включенных в указанный перечень, не осуществляется в электронной форме:

- если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежит размещению в единой информационной системе;
- если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;
- если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим Положением.

10. Закупка на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полетов в части дежурства воздушных судов и экипажей, а также услуг по выполнению дежурными экипажами тренировочных полетов, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта федеральных казенных учреждений, осуществляется способом **аукциона в электронной форме**.

11. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений осуществляются с учетом требований, предусмотренных статьей 42 настоящего Положения.

12. **Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства**, осуществляется в соответствии со статьей 51.1 настоящего Положения.

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в электронной форме.

Статья 16. *Утратила силу*

Статья 17. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

1. В соответствии со статьей 3.6 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» порядок подготовки и осуществления закупки у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки устанавливаются настоящим Положением.

2. **Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться заказчиком в следующих случаях:**

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

2) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иных услуг по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

3) осуществление закупки товара, работы или услуги у поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации;

3.1) по 31 декабря 2023 г. включительно:

а) осуществление закупки товара, работы или услуги у поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного протоколом заседания Правительства Российской Федерации, координационного или совещательного органа под председательством Председателя Правительства Российской Федерации, Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций;

б) осуществление конкретной закупки, определенной протоколом заседания Правительства Российской Федерации, координационного или совещательного органа под председательством Председателя Правительства Российской Федерации, Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, которая может быть осуществлена заказчиком у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

в) осуществление закупки товара, работы или услуги у поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного поручением Председателя Правительства Российской Федерации в целях реализации решений Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций;

г) осуществление закупки товара, работы или услуги за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

4) осуществление закупки работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями, либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, либо акционерным обществом, сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, соответствующие полномочия которых устанавливаются

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

5) осуществление закупки медицинских услуг по подготовке и проведению врачебно-летной экспертизы, предсменных, послесменных и периодических медицинских осмотров для авиационного персонала и иных работников, проведение обязательных медицинских осмотров которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

6) применение иных способов закупки, требующих значительных затрат времени, нецелесообразно в связи с возникновением срочной потребности в определенных товарах, работах, услугах на основании поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; вследствие событий чрезвычайного характера, непосредственно влияющих на производственную деятельность; для предотвращения аварий, выхода из строя оборудования (отказа оборудования); возникновения других обстоятельств, которые могут непосредственно повлиять на надлежащее предоставление заказчиком государственных услуг, предусмотренных соответствующими административными регламентами, деятельность заказчика, определённую Уставом, безопасность полетов и транспортную (в том числе авиационную) безопасность;

7) признание комиссией по осуществлению закупок конкурентной закупки, в том числе повторной, *несостоявшейся* и заказчиком принято решение о заключении договора с единственным участником закупки, если данный участник закупки и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке или о заключении договора с участником закупки, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок на участие в закупке, в связи с тем, что после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал ценовое предложение в установленное время для приема предложений участников закупки, если данный участник закупки и поданная им заявка на участие в такой закупке признаны соответствующими требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, при этом договор заключается с таким участником закупки на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, а также цену договора, предложенную участником закупки (если заявка участника закупки содержит предложение о цене договора), либо по цене за единицу товара, работы, услуги и максимальному значению цены договора;

8) признание комиссией по осуществлению закупок повторной конкурентной закупки *несостоявшейся* в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке или в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки и заказчиком принято решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), имеющимся на рынке товаров, работ, услуг, соответствующим требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, при этом договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке и по цене, не превышающей начальную

(максимальную) цену договора либо по цене за единицу товара, работы, услуги и максимальному значению цены договора;

9) осуществление закупки, касающейся мобилизационной подготовки в Российской Федерации;

10) осуществление закупки на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;

11) осуществление закупки гарантийного и послегарантийного (сервисного) обслуживания у производителя, дилера, либо у организации, уполномоченной на оказание таких услуг производителем, дилером;

12) осуществление закупки услуг фиксированной связи, фиксированного доступа к сети Интернет, мобильной связи, при наличии существующей у заказчика номерной емкости конкретного оператора связи, портов провайдера сети Интернет, канальной (наземной, спутниковой) специальной, авиационной связи и ее инженерно-технического обеспечения;

13) смена поставщика (исполнителя, подрядчика) нецелесообразна ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами;

14) осуществление закупки товара, работы или услуги в целях ремонта основных производственных средств заказчика. В этом случае поставщиком (исполнителем, подрядчиком) может быть определен только производитель такого основного средства. Нормы данного пункта не распространяются на модернизацию, дооснащение и/или ремонт зданий и сооружений;

15) осуществление закупки, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества;

16) осуществление закупки работ или услуг по метеорологическому, светотехническому, аэродромному обеспечению полетов;

17) осуществление закупки услуги по сертификации;

18) осуществление закупки товара, работы или услуги у поставщика (исполнителя, подрядчика), специально учрежденного для этих целей заказчиком, либо единственным участником которого является заказчик;

19) осуществление закупки услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который определен организатором такого мероприятия;

20) осуществление закупки товара, когда право интеллектуальной собственности в отношении такого товара принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику);

21) осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, обеспечением работы вахты (доставка вахты, проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничного

обслуживания или найма жилого помещения, бронирования билетов, транспортного обслуживания, обеспечения питания, услуг связи и прочих сопутствующих расходов);

22) осуществление закупки услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и представителей иностранных государств, международных и (или) иностранных организаций (гостиничное обслуживание или найм жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания, услуг связи и прочих сопутствующих услуг);

23) осуществление закупки услуг по организации междусменного отдыха работников, в том числе гостиничного обслуживания и трансфера;

24) осуществление закупки услуг, связанных с реализацией социальных программ и иных обязательств в соответствии с коллективными договорами, действующими у заказчика, а также мероприятий, касающихся популяризации здорового образа жизни, приобщения работников к занятиям физической культурой и спортом, в том числе связанных с участием работников в спортивных мероприятиях;

25) осуществление закупки банковских услуг, услуг иных кредитных организаций, а также иных сделок, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

26) осуществление закупки печатных изданий и (или) электронных изданий (в том числе используемых в них программно-технических средств и средств защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий;

27) осуществление закупки услуг по организации выставочной деятельности;

28) осуществление закупки товаров, работ или услуг у организации гражданской авиации, которая находится с заказчиком в едином технологическом процессе, и закупка осуществляется для обеспечения единого технологического процесса, в том числе, когда заказчик сам реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги и для исполнения такого договора необходимо привлечение таких организаций;

29) осуществление закупки услуг по повышению квалификации, переподготовке по дополнительным образовательным профессиональным программам подготовки персонала по обслуживанию воздушного движения и служб эксплуатации радиотехнического оборудования обеспечения полетов и авиационной электросвязи, иных работников, в имеющих соответствующую лицензию образовательных учреждениях, в том числе в рамках целевого обучения;

30) осуществление закупки услуг по метрологической поверке, калибровке средств измерений в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также ремонта (настройки) средств измерений в случае, если необходимость ремонта (настройки) выявлена в ходе такой поверки, калибровки средств измерений;

31) осуществление закупки товаров, работ или услуг, право на поставку, выполнение или оказание которых принадлежит определенному поставщику

(исполнителю, подрядчику) и отсутствует альтернативный поставщик (исполнитель, подрядчик) таких товаров, работ и услуг (при наличии подтверждающих документов);

32) осуществление закупки товаров, работ или услуг, предназначенных исключительно для обеспечения аэронавигационного обслуживания литерных рейсов, определенных Федеральной службой охраны Российской Федерации;

33) осуществление закупки услуги ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации для осуществления охраны объектов заказчика, включенных в соответствующий перечень, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации;

34) осуществление закупки услуг по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, сооружений, содержанию прилегающей к ним территории, содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или нескольких нежилых помещений, принадлежащих заказчику на праве собственности, или закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, или переданных заказчику на ином законном основании в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - помещения заказчика), на оказание услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по охране, услуг по уборке, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения заказчика.

При отсутствии возможности заключения договора непосредственно с исполнителем указанных в настоящем пункте услуг заказчик вправе заключить договор, предусматривающий оплату стоимости указанных в настоящем пункте услуг с лицом, заключившим в соответствии с законодательством Российской Федерации договор (контракт) на оказание услуг, указанных в настоящем пункте.

35) осуществление закупки услуг экспертов, экспертных организаций по экспертизе проектной, проектно-сметной документации, проведению технологического и ценового аудита;

36) осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей;

37) осуществление закупки по разработке технического проекта, выполнению проектных работ и работ по созданию и оснащению резервной автоматизированной системы организации воздушного движения при отказе от выполнения таких работ поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации (в соответствии с пунктом 3 части 2 настоящей статьи). В этом случае закупка осуществляется у организации, рекомендованной поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определенным указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, поставщиком (исполнителем,

подрядчиком), определенным постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации;

38) осуществление закупки услуг по научно-техническому и методическому сопровождению создания (внедрения) средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи у профильной научно-исследовательской организации гражданской авиации;

39) осуществление закупки на выполнение работ по текущему ремонту арендуемого помещения (периодическое, своевременное проведение мероприятий, направленных на предупреждение изнашивания конструкций, отделки, используемого в здании оборудования, устранение незначительных дефектов, неполадок) в случае заключения договора на ремонтные работы с арендодателем;

40) осуществление закупки научно-исследовательских работ в области организации воздушного движения, использования воздушного пространства, безопасности полетов, управления аэронавигационной информацией, а также радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи у профильной научно-исследовательской организации гражданской авиации;

41) осуществление закупки проектных и(или) изыскательских работ у профильной проектной организации гражданской авиации (подведомственной Росавиации) в части особо опасных, технически сложных объектов инфраструктуры воздушного транспорта.

3. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не может быть осуществлена у поставщика (исполнителя, подрядчика), сведения о котором содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением случаев, когда альтернативный поставщик (исполнитель, подрядчик) отсутствует в регионе закупки.

В случае отсутствия альтернативного поставщика (исполнителя, подрядчика) в регионе закупки и осуществления заказчиком закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), сведения о котором содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, выплата авансовых платежей такому поставщику (исполнителю, подрядчику) не допускается.

4. Решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)принимает заказчик при предоставлении структурным подразделением – инициатором закупки письменного обоснования выбора единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), цены закупки (с приложением расчета цены при необходимости) или на основании рекомендации комиссии по осуществлению закупок.

5. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении такой закупки.

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) должно содержать информацию в соответствии с требованиями настоящего Положения и проект договора.

6. С учетом части 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя подрядчика) в случаях, предусмотренных пунктами 15, 36 части 2 настоящей статьи заказчик не размещает в единой информационной системе извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

7. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя подрядчика) в случае, предусмотренном пунктом 7 части 2 статьи 17 настоящего Положения, заказчик не вносит изменения в план закупки и не размещает в единой информационной системе извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

8. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случае, предусмотренном пунктом 36 части 2 настоящей статьи на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера наличных расчетов между участниками наличных расчетов в рамках одной сделки, может осуществляться путем направления заказчику счета, если выставленный счет соответствует требованиям статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержит все существенные условия договора.

9. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случае, предусмотренном пунктом 36 части 2 настоящей статьи, может быть осуществлена с использованием функционала Торгового портала.

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ

Статья 18. Требования к заявке на участие в конкурентной закупке

1. Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать следующие документы и информацию:

1) предложение о цене договора (цене единицы товара, работы, услуги, сумме цен единиц товара, работы, услуги), *за исключением проведения аукциона в электронной форме*;

2) предложение участника закупки в отношении предмета закупки;

3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, почтовый адрес физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, если участником закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,

исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц, номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки;

4) копия учредительного документа, если участником закупки является юридическое лицо;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, *за исключением* случаев подписания заявки физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, если участником закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, *за исключением* случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (указывается сайт или страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы)

7) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктами 1 - 8 части 1 статьи 12 настоящего Положения;

8) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке) является крупной сделкой;

9) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в закупке (копия платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке либо банковская гарантия), если заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в закупке *(при проведении закупки в электронной форме в случае предоставления участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств документы не предоставляются)*;

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии

с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации *(не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром)*;

11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2. Заявка на участие в конкурентной закупке представляется согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением.

3. Требование к содержанию документов и информации в заявке на участие в конкурентной закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, определяется статьей 51.1 настоящего Положения.

Статья 19. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке

1. При осуществлении конкурентной закупки заказчик *вправе* установить требование обеспечения заявки на участие в закупке.

   При этом в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии.

   Требование обеспечения заявки на участие в закупке относится к обязательству участника закупки, с которым заключается договор по результатам проведения закупки, заключить такой договор.

2. Заказчик не устанавливает требование обеспечения заявки на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей.

3. Размер обеспечения заявки на участие в закупке не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора.

   При осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размер обеспечения заявки на участие в закупке не может превышать два процента начальной (максимальной) цены договора.

4. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением случая проведения конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, при

котором обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется в соответствии с частью 12 статьи 51.1 настоящего Положения.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.

5. В случае предоставления участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств, такие денежные средства должны быть перечислены по указанным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет заказчика не позднее времени и даты рассмотрения заявок на участие в закупке.

При осуществлении закупки в электронной форме порядок предоставления участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств определяется регламентом электронной площадки.

Порядок предоставления участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в виде денежных средств определяется частями 8 - 12 настоящей статьи.

6. В случае предоставления участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьей 20.2 настоящего Положения.

Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

7. Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается:

1) в течение семи рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки – всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве участником закупки заявки на участие в закупке – участнику закупки, отозвавшему заявку в соответствии с условиями документации о закупке;

3) в течение семи рабочих дней с даты получения заявления от участника закупки, заявка которого не поступила - участнику закупки, заявка которого не поступила;

4) в течение семи рабочих дней с даты получения заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в закупке - участнику закупки, заявка которого поступила после окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

5) в течение семи рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе, на официальном сайте итогового протокола по закупке – всем участникам закупки, за исключением участников закупки, которым присвоен первый номер (победитель закупки) и второй номер;

6) в течение семи рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки по результатам состоявшейся закупки – победителю закупки и участнику закупки, которому присвоен второй номер;

7) в течение семи рабочих дней со дня заключения договора с участником закупки, с которым заключается договор – такому участнику закупки;

8) в течение семи рабочих дней со дня признания закупки *несостоявшейся* и принятия решения о незаключении договора по ее результатам – всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке.

При осуществлении закупки в электронной форме порядок возврата обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств определяется регламентом электронной площадки.

Порядок возврата обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в виде денежных средств определяется частью 13 настоящей статьи.

8. При осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).

9. *Утратила силу*

10. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки.

Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора.

Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа.

В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.

11. Участник закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 10 настоящей статьи.

12. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет

заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки и (или) документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

13. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, возвращаются:

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более семи рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более семи рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, решения (за исключением случая осуществления конкурентной закупки) о том, что договор по результатам закупки не заключается.

14. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

15. В случаях, указанных в части 14 настоящей статьи, заказчик направляет участнику закупки уведомление об удержании заказчиком обеспечения заявки на участие в закупке или предъявляет гаранту требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии.

16. При осуществлении закупки в электронной форме в случаях, указанных в части 14 настоящей статьи, осуществляется перечисление оператором электронной площадки заблокированных денежных средств на счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

Статья 20. Обеспечение исполнения договора

1. При осуществлении закупки заказчик *вправе* установить требование обеспечения исполнения договора.

2. В случае если в договоре, заключаемом по результатам проведения конкурентной закупки, предусматривается выплата авансового платежа, заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения договора.

По отдельному *решению заказчика* обеспечение исполнения договора может не устанавливаться.

3. Требование обеспечения исполнения договора относится к следующим обязательствам по договору:

1) обеспечение возврата авансового платежа (в случае неисполнения обязательств, покрываемых авансовым платежом);

2) обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств;

3) обеспечение уплаты неустойки (штрафов, пени), начисленной заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору.

4. Размер обеспечения исполнения договора и иные требования к такому обеспечению указываются в извещении об осуществлении закупки, и (или) документации о закупке, и (или) в проекте договора.

5. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, а если договором предусмотрена выплата авансового платежа, размер обеспечения исполнения договора устанавливается не менее чем в размере авансового платежа.

При осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размер обеспечения исполнения договора:

а) не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора, если договором не предусмотрена выплата авансового платежа;

б) устанавливается в размере авансового платежа, если договором предусмотрена выплата авансового платежа.

6. Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки, с которым заключается договор, путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии.

Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки, с которым заключается договор.

7. В случае предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в виде денежных средств, такие денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным в извещении об осуществлении закупки, и (или) документации о закупке, и (или) в проекте договора.

8. В случае предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьей 20.2 настоящего Положения.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств по договору, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на два месяца.

9. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

10. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный частью 5 статьи 47 настоящего Положения, такой участник закупки считается уклонившимся от заключения договора.

В этом случае комиссия по осуществлению закупок составляет *протокол о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора.*

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

11. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений статьи 20.3 настоящего Положения.

12. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора.

13. Обеспечение исполнения договора в виде денежных средств возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) не позднее пятнадцати рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления поставщика (исполнителя, подрядчика) на счет, с которого поступили такие денежные средства, если иной счет не указан в заявлении, но не ранее истечения срока действия такого обеспечения, за исключением случаев удержания (полного или частичного) обеспечения исполнения договора.

14. Удержание заказчиком обеспечения исполнения договора, предоставленного поставщиком (исполнителем, подрядчиком), осуществляется, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обеспечиваемых обязательств.

15. В случае, указанном в части 14 настоящей статьи, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) уведомление об удержании заказчиком обеспечения исполнения договора или предъявляет гаранту требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии.

16. Положения об обеспечении исполнения договора не применяются в случае заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением.

Статья 20.1. Обеспечение гарантийных обязательств

1. При осуществлении закупки, предметом которой являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, заказчик *вправе* установить требование обеспечения гарантийных обязательств в случае, если гарантийные обязательства предусмотрены в извещении об осуществлении закупки, и (или) документации о закупке, и (или) в проекте договора.

Требование обеспечения гарантийных обязательств указывается в извещении об осуществлении закупки, и (или) документации о закупке, и (или) в проекте договора.

2. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены договора.

3. Обеспечение гарантийных обязательств может предоставляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), с которым заключен договор, путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления банковской гарантии.

   Выбор способа обеспечения гарантийных обязательств осуществляется поставщиком (исполнителем, подрядчиком), с которым заключен договор.

4. В случае предоставления поставщиком (исполнителем, подрядчиком), с которым заключен договор, обеспечения гарантийных обязательств в виде денежных средств, такие денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

5. В случае предоставления поставщиком (исполнителем, подрядчиком), с которым заключен договор, обеспечения гарантийных обязательств в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьей 20.2 настоящего Положения.

   Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на два месяца.

6. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется заказчику вместе с документом о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (за исключением отдельного этапа исполнения договора) в порядке и в сроки, установленные договором.

   Документ о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (за исключением отдельного этапа исполнения договора) подписывается заказчиком после предоставления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обеспечения гарантийных обязательств.

7. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8. Обеспечение гарантийных обязательств в виде денежных средств возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) не позднее пятнадцати рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления поставщика (исполнителя, подрядчика) на счет, с которого поступили такие денежные средства, если иной счет не указан в заявлении, но не ранее истечения срока действия такого обеспечения, за исключением случаев удержания (полного или частичного) обеспечения гарантийных обязательств.

9. Удержание заказчиком обеспечения гарантийных обязательств, предоставленного поставщиком (исполнителем, подрядчиком), осуществляется, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обеспечиваемых обязательств.

10. В случае, указанном в части 9 настоящей статьи, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) уведомление об удержании заказчиком обеспечения гарантийных обязательств или предъявляет гаранту требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии.

11. Положения об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением.

Статья 20.2. Условия банковской гарантии

1. Заказчик (далее также – бенефициар) в качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения договоров, обеспечения гарантийных обязательств принимает банковские гарантии, предоставленные банками, включенными в перечень банков, соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Перечень ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление банковской гарантии также осуществляется государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (гарантом) без предъявления к ней требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и настоящей статьей.

3. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

4. Банковская гарантия должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару в качестве обеспечения заявки в случаях, установленных частью 14 статьи 19 настоящего Положения, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару в качестве обеспечения исполнения договора в случае, установленном частью 14 статьи 20 настоящего Положения, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару в качестве обеспечения гарантийных обязательств в случае, установленном частью 9 статьи 20.1 настоящего Положения при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком)(далее также - принципал) по договору;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие о праве бенефициара в случаях, установленных частью 14 статьи 19 настоящего Положения, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской

гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке;

5) условие о праве бенефициара в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере обеспечения исполнения договора, установленном в договоре;

6) условие о праве бенефициара в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств, в размере обеспечения гарантийных обязательств, установленном в договоре;

7) условие о праве бенефициара передать права требования по банковской гарантии при перемене бенефициара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

8) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

9) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, указанный бенефициаром;

10) срок действия банковской гарантии

11) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

12) перечень документов, предоставляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный частями7 и 8 настоящей статьи;

13) условие о праве бенефициара на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

14) нумерацию на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора или расторжении договора;

2) требований о представлении бенефициаром гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

3) требований о предоставлении бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора;

4) требований о предоставлении бенефициаром гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный частями7 и 8 настоящей статьи.

5) положений о праве на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии;

6) положений о праве гаранта осуществить зачет встречных требований гаранта к бенефициару;

6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии бенефициаром является несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 1 - 5 настоящей статьи.

В случае отказа в принятии банковской гарантии бенефициар информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

7. Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии), предоставленной в качестве обеспечения заявки, направляет гаранту документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8. Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, обеспечения гарантийных обязательств направляет гаранту следующие документы:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской

гарантии подписано лицом, не указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора, обеспечение гарантийных обязательств.

10. В случае, если обстоятельства, являющиеся основанием для выплаты суммы гарантии не наступили, обязательства гаранта перед бенефициаром прекращаются по истечении срока действия банковской гарантии, при этом банковская гарантия принципалу или гаранту не возвращается.

Статья 20.3. Антидемпинговые меры при проведении конкурентной закупки

1. В целях настоящего Положения под демпингом понимается предложение цены, сделанное участником закупки, на двадцать пять процентов и более ниже начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее также – признаки демпинга).

2. Демпинг рассматривается в качестве возможного нарушения конкуренции в закупке, последствиями которого могут быть дополнительные риски невыполнения обязательств по договору, невыполнение заказчиком соответствующих задач, увеличения расходов, направленных на удовлетворение соответствующих нужд за счет изменения (продления) сроков проведения соответствующих закупочных процедур, нарушения конкуренции при проведении закупочных процедур.

3. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, дано предложение с признаками демпинга, а извещение об осуществлении закупки и (или) документация о закупке содержит требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, такой договор заключается только после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

4. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, дано предложение с признаками демпинга, а извещение об осуществлении закупки и (или) документация о закупке не содержит требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, такой участник закупки обязан представить вместе с подписанным проектом договора обеспечение исполнения договора в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

5. Если участник закупки, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечение исполнения договора в предусмотренном частями 3 и 4 настоящей статьи размере, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

В этом случае комиссия по осуществлению закупок составляет *протокол о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора*.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

6. *При проведении конкурса* заказчик вправе установить в документации о закупке различные величины значимости критериев оценки заявок для случаев подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора (цене единицы товара, работы, услуги, сумме цен единиц товара, работы, услуги):

1) без признаков демпинга;

2) с признаками демпинга.

7. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 6 настоящей статьи, величина значимости критерия «цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; сумма цен единиц товара, работы, услуги» устанавливается равной *пятнадцати процентам* суммы величин значимости всех критериев оценки заявок.

При этом значимость *нестоимостных* критериев оценки должна быть изменена таким образом, чтобы сумма величин значимости всех критериев составляла *сто процентов*.

8. Измененные в соответствии с частью 7 настоящей статьи величины значимости критериев оценки применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Статья 21. *Утратила силу*

Статья 22. *Утратила силу*

Статья 23. Рассмотрение заявок на участие в конкурентной закупке

1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в конкурентной закупке и проверяет их на соответствие требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке комиссия по осуществлению закупок принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в такой закупе требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

3. Заявка на участие в конкурентной закупке признается не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, и не допускается комиссией по осуществлению закупок к участию в конкурентной закупке в следующих случаях:

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке;

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, недостоверной информации, в том числе разночтения;

3) в случае несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

4. В случае установления недостоверности информации, представленной участником закупки, комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника закупки от участия в конкурентной закупке на любом этапе её проведения.

5. При необходимости, в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке комиссия по осуществлению закупок вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявке на участие такой закупке.

Статья 24. Последствия признания конкурентной закупки несостоявшейся

1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка на участие в такой закупке или не подано ни одной такой заявки, или если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке комиссия по осуществлению закупок отклонила все заявки на участие в закупке или только одна такая заявка соответствуют требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, а также если после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал ценовое предложение в установленное время для приема предложений участников закупки, конкурентная закупка признается комиссией по осуществлению закупок *несостоявшейся*.

2. В случае признания комиссией по осуществлению закупок конкурентной закупки *несостоявшейся*, заказчик принимает одно из следующих решений:

1) об осуществлении повторной конкурентной закупки, при этом не допускается изменение предмета закупки, количества товара, объема работы или услуги, требований, предъявляемых к участникам закупки, предмету закупки, условий договора, за исключением срока исполнения договора, который может быть продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки;

2) об отказе от осуществления конкурентной закупки;

3) о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, или в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, или в связи с тем, что после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал ценовое предложение в установленное время для приема предложений участников закупки.

2.1. *Решение заказчика*, указанное в части 2 настоящей статьи, размещается заказчиком в единой информационной системе вместе с *протоколом признания*

конкурентной закупки несостоявшейся, составленным по результатам конкурентной закупки.

3. В случае признания комиссией по осуществлению закупок повторной конкурентной закупки, осуществляемой в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи, *несостоявшейся*, заказчик принимает одно из следующих решений:

1) об отказе от осуществления конкурентной закупки;

2) о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, или в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, или в связи с тем, что после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал ценовое предложение в установленное время для приема предложений участников закупки;

3) о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 17 настоящего Положения, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке или в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки.

3.1. *Решение заказчика*, указанное в части 3 настоящей статьи, размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте вместе с *протоколом признания конкурентной закупки несостоявшейся*, составленным по результатам закупки.

4. Участник закупки, в отношении которого принято решение о заключении договора в соответствии с пунктом 3 части 2 и пунктом 2 части 3 настоящей статьи, не вправе отказаться от заключения договора.

Договор заключается в соответствии со статьей 47 настоящего Положения.

Статья 24.1. Отмена конкурентной закупки

1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

2. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 1 настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

3. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе, на официальном сайте в день принятия этого решения.

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Статья 25. Извещение о проведении конкурса и документация о закупке

1. Заказчик размещает в единой информационной системе, на официальном сайте извещение о проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2. В извещении об осуществлении закупки должны быть указаны сведения, установленные частью 4 статьи 14 настоящего Положения.

3. Для проведения конкурса заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке, которая размещается в единой информационной системе, на официальном сайте вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 5 статьи 14 настоящего Положения.

4. К документации о закупке прилагается проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации о закупке.

5. Извещение об осуществлении закупки, документация о закупке должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

6. Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

   В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке и размещает их в единой информационной системе, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.

   При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

   Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

7. При проведении конкурса в электронной форме направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, размещение в единой информационной системе, на официальном сайте таких разъяснений обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

   Изменение предмета закупки не допускается.

   Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, размещаются заказчиком в единой информационной системе, на

официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки, заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе, при этом срок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

Статья 26. Порядок проведения открытого конкурса (не в электронной форме)

Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

1. Участник закупки вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время с момента размещения извещения об осуществлении закупки до предусмотренного документацией о закупке даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

2. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в документации о закупке, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в документации о закупке.

3. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

4. Подача заявки на участие в открытом конкурсе означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, установленных в документации о закупке.

5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать информацию и документы, требуемые заказчиком в документации о закупке.

Требовать от участника закупки предоставления иных документов и информации не допускается.

6. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.

7. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.

Заявка на участие в открытом конкурсе и каждый том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью

участника закупки при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки.

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника закупки и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

На конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), позволяющее определить открытый конкурс (лот), на участие в котором подается заявка.

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе.

При этом ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

8. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в документации о закупке, регистрируется заказчиком.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются.

По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе с указанием даты и времени ее получения.

9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).

10. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

Заявка на участие в открытом конкурсе является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

11. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

12. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

13. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком в порядке, установленном документацией о закупке.

В случае отсутствия на конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе сведений о почтовом адресе лица, подавшего такую заявку, этот конверт вскрывается и при наличии в такой заявке сведений о почтовом адресе данного лица заказчик осуществляет возврат такой заявки, а при отсутствии указанных сведений этот конверт и его содержимое подлежат хранению в составе документации о закупке.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, открытый конкурс признается *несостоявшимся* и заказчиком принимается решение в соответствии со статьей 24 настоящего Положения.

15. Если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка, комиссия по осуществлению закупок рассматривает единственную заявку на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном статьей 23 настоящего Положения.

16. Комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол признания открытого конкурса несостоявшимся*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов открытого конкурса.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

17. В случае, если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, конкурс признается *несостоявшимся* только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной такой заявки.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

18. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в документации о закупке в качестве срока окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в документации о закупке.

Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется в один день.

19. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

20. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе комиссия по осуществлению закупок

объявляет участникам закупки, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов.

При этом комиссия по осуществлению закупок объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником закупки.

21. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в открытом конкурсе не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

22. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляется следующая информация:

- информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой которого вскрывается;
- наличие информации и документов, предусмотренных документацией о закупке;
- условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Данная информация вносится в *протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.*

23. *Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе* ведется комиссией по осуществлению закупок, подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью9 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

24. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

25. Участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

26. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцать дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе

27. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном статьей 23 настоящего Положения.

28. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов открытого конкурса.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 9 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

29. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, предусмотренный пунктом 28 настоящей статьи, может не оформляться, при этом результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе должны содержаться в протоколе подведения итогов открытого конкурса, предусмотренном пунктом 38 настоящей статьи.

30. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным документацией о закупке, открытый конкурс признается *несостоявшимся* и принимается решение в соответствии со статьей 24 настоящего Положения.

31. Комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол признания открытого конкурса несостоявшимся*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов открытого конкурса.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе

32. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку заявок на участие в открытом конкурсе, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о закупке, для выявления победителя такого открытого конкурса на основе критериев, указанных в документации о закупке.

33. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе не осуществляется в случае признания открытого конкурса *несостоявшимся*.

34. Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

35. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

36. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие же условия.

37. Победителем открытого конкурса признается участник закупки, заявка на участие в открытом конкурсе которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и заявка которого по результатам оценки заявок на участие в открытом конкурсе на основании указанных в документации о закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

38. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе фиксируются в *протоколе подведения итогов открытого конкурса*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов открытого конкурса.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

39. Итоговый протокол, на основании которого определяется победитель открытого конкурса или участник закупки, с которым заключается договор, составляется в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению закупок.

Один экземпляр итогового протокола хранится у заказчика, другой экземпляр направляется победителю открытого конкурса или участнику закупки, с которым заключается договор, с приложением проекта договора.

40. Если документацией о закупке предусмотрено право заказчика заключить договоры с несколькими участниками закупки, заказчик присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора.

При этом число заявок на участие в открытом конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать количество таких договоров, указанное в документации о закупке.

41. Договор по результатам открытого конкурса заключается в соответствии со статьей 47 настоящего Положения.

Статья 27. Порядок проведения конкурса в электронной форме

1. Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется только лицами, аккредитованными на электронной площадке, в порядке, установленном регламентом электронной площадки.

2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения об осуществлении закупки до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.

3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов.

4. Подача заявки на участие в конкурсе в электронной форме означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, установленных в документации о закупке.

5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать информацию и документы, требуемые заказчиком в документации о закупке.

   Требовать от участника закупки предоставления иных документов и информации не допускается.

6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в электронной форме.

7. Оператор электронной площадки обязан присвоить заявке на участие в конкурсе в электронной форме реестровый (идентификационный) номер.

8. По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, в соответствии с регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в конкурсе в электронной форме.

9. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в электронной форме до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

   Заявка на участие в конкурсе в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором электронной площадки до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс в электронной форме признается *несостоявшимся* и принимается решение в соответствии со статьей 24 настоящего Положения.

11. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме подана только одна заявка, комиссия по осуществлению закупок рассматривает единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме в порядке, установленном статьей 23 настоящего Положения.

12. Комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол признания конкурса в электронной форме несостоявшимся*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов конкурса в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

13. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме не может превышать двадцать дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

14. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в конкурсе в электронной форме в порядке, установленном статьей 23 настоящего Положения.

15. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов конкурса в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

16. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме, предусмотренный пунктом 15 настоящей статьи, может не оформляться, при этом результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме должны содержаться в протоколе подведения итогов конкурса в электронной форме, предусмотренном пунктом 25 настоящей статьи.

17. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным документацией о закупке, конкурс в электронной форме признается *несостоявшимся* и принимается решение в соответствии со статьей 24 настоящего Положения.

18. Комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол признания конкурса в электронной форме несостоявшимся*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов конкурса в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

19. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о закупке, для

выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в документации о закупке.

20. Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса в электронной форме *несостоявшимся*.

21. Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме присваивает каждой заявке на участие в конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

22. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

23. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе в электронной форме, содержащих такие же условия.

24. Победителем конкурса в электронной форме признается участник закупки, заявка на участие в конкурсе в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и заявка которого по результатам оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме на основании указанных в документации о закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

25. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме фиксируются в *протоколе подведения итогов конкурса в электронной форме*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов конкурса в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

26. Если документацией о закупке предусмотрено право заказчика заключить договоры с несколькими участниками закупки, заказчик присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе в электронной форме, содержащим лучшие условия исполнения договора.

При этом число заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которым присвоен первый номер, не должно превышать количество таких договоров, указанное в документации о закупке.

27. Договор по результатам конкурса в электронной форме заключается в соответствии со статьей 47 настоящего Положения.

Статья 28. *Утратила силу*

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Статья 29. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация о закупке

1. Заказчик размещает в единой информационной системе, на официальном сайте извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

2. В извещении об осуществлении закупки должны быть указаны сведения, установленные частью 4 статьи 14 настоящего Положения.

3. Для проведения аукциона в электронной форме заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке, которая размещается в единой информационной системе, на официальном сайте вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 5 статьи 14 настоящего Положения.

4. К документации о закупке прилагается проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупке.

5. Извещение об осуществлении закупки, документация о закупке должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

6. Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

   В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке и размещает их в единой информационной системе, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.

   При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

   Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

7. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, размещение в единой информационной системе, на официальном сайте таких разъяснений, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

   Изменение предмета закупки не допускается.

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, размещаются заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме не подано ни одной заявки, заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, при этом срок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

Статья 30. Порядок проведения аукциона в электронной форме

1. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется только лицами, аккредитованными на электронной площадке, в порядке, установленном регламентом электронной площадки.
2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов.
4. Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, установленных в документации о закупке.
5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать информацию и документы, требуемые заказчиком в документации о закупке.

   Требовать от участника закупки предоставления иных документов и информации не допускается.
6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме.
7. Оператор электронной площадки обязан присвоить заявке на участие в аукционе в электронной форме реестровый (идентификационный) номер.
8. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, в соответствии с регламентом электронной площадки, оператор

электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в аукционе в электронной форме.

9. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в аукционе в электронной форме до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором электронной площадки до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион в электронной форме признается *несостоявшимся* и принимается решение в соответствии со статьей 24 настоящего Положения.

11. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, комиссия по осуществлению закупок рассматривает единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме в порядке, установленном статьей 23 настоящего Положения.

12. Комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол признания аукциона в электронной форме несостоявшимся*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов аукциона в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

13. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать двадцать дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

14. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в аукционе в электронной форме в порядке, установленном статьей 23 настоящего Положения.

15. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 9 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

16. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия по осуществлению закупок приняла решение об

отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о допуске к участию в таком аукционе только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в нем, такой аукцион признается *несостоявшимся*, аукцион не проводится и принимается решение в соответствии со статьей 24 настоящего Положения.

17. Комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол признания аукциона в электронной форме несостоявшимся*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов аукциона в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

18. В аукционе в электронной форме могут участвовать аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

19. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки в указанный в извещении о его проведении день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается заказчиком в извещении о его проведении или оператором электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки, с учетом часовой зоны, в которой расположен заказчик.

20. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.

21. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

22. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

23. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают ценовые предложения, предусматривающие снижение текущего минимального ценового предложения на величину в пределах «шага аукциона», если иное не предусмотрено регламентом электронной площадки.

24. В случае, если участником закупки предложено ценовое предложение, равное ценовому предложению, предложенному другим участником закупки, лучшим признается ценовое предложение, поступившее ранее других таких предложений.

25. *Протокол проведения аукциона в электронной форме* размещается на электронной площадке оператором электронной площадки.

26. В случае, если после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал ценовое предложение в установленное время

для приема предложений участников закупки, такой аукцион признается *несостоявшимся* и принимается решение в соответствии со статьей 24 настоящего Положения.

27. Единственным участником закупки признается участник закупки, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого была подана ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько участников закупки и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

28. Комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол признания аукциона в электронной форме несостоявшимся*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов аукциона в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

29. Участник закупки, который предложил наиболее низкое ценовое предложение и заявка на участие в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, признается победителем аукциона в электронной форме.

30. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор.

В этом случае победителем аукциона в электронной форме признается участник закупки, заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и который предложил наиболее высокую цену за право заключить договор.

31. По результатам проведения аукциона в электронной форме комиссией по осуществлению закупок составляется *протокол подведения итогов аукциона в электронной форме*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов аукциона в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

32. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается в соответствии со статьей 47 настоящего Положения.

Статья 31. *Утратила силу*

Статья 32. *Утратила силу*

РАЗДЕЛ VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Статья 33. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

1. Заказчик размещает в единой информационной системе, на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

2. В извещении об осуществлении закупки должны быть указаны сведения, установленные частью 4 статьи 14 настоящего Положения.

3. К извещению об осуществлении закупки прилагается проект договора, который является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки.

4. Извещение об осуществлении закупки должно быть доступно для ознакомления без взимания платы.

5. Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки.

   В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и размещает их в единой информационной системе, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.

   При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

   Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

6. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, размещение в единой информационной системе, на официальном сайте таких разъяснений обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

7. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

   Изменение предмета закупки не допускается.

   Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, размещаются заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

   В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на

участие в запросе котировок в электронной форме, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки, заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, при этом срок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

Статья 34. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме

1. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, аккредитованными на электронной площадке, в порядке, установленном регламентом электронной площадки.

2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения об осуществлении закупки до предусмотренных извещением об осуществлении закупки даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок.

3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов.

4. Подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, установленных в извещении об осуществлении закупки.

5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, требуемые заказчиком в извещении об осуществлении закупки.

   Требовать от участника закупки предоставления иных документов и информации не допускается.

6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме.

7. Оператор электронной площадки обязан присвоить заявке на участие в запросе котировок в электронной форме реестровый (идентификационный) номер.

8. По окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в соответствии с регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

9. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок в электронной форме до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором электронной площадки до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, запрос котировок в электронной форме признается *несостоявшимся* и принимается решение в соответствии со статьей 24 настоящего Положения.

11. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка, комиссия по осуществлению закупок рассматривает единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в порядке, установленном статьей 23 настоящего Положения.

12. Комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

13. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не может превышать десять дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

14. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в порядке, установленном статьей 23 настоящего Положения.

15. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки, запрос котировок в электронной форме признается *несостоявшимся* и принимается решение в соответствии со статьей 24 настоящего Положения.

16. Комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

17. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки, и содержит наиболее низкую цену договора, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги.

18. Комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, соответствующей требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки, порядковый номер по мере увеличения предложенных в таких заявках цены договора, суммы цен единиц товара, работы, услуги.

19. Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащей предложение о наиболее низкой цене договора, наименьшей сумме цен единиц товара, работы, услуги, присваивается первый номер.

20. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся одинаковые предложения о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в таком запросе котировок, в которых предложены такие же цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги.

21. По результатам проведения запроса котировок в электронной форме комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

22. Если извещением об осуществлении закупки предусмотрено право заказчика заключить договоры с несколькими участниками закупки, заказчик присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащим наиболее низкую цену договора, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги.

При этом число заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которым присвоен первый номер, не должно превышать количество таких договоров, указанное в извещении об осуществлении закупки.

23. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается в соответствии со статьей 47 настоящего Положения.

Статья 35. *Утратила силу*

Статья 36. *Утратила силу*

РАЗДЕЛ VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Статья 37. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация о закупке

1. Заказчик размещает в единой информационной системе, на официальном сайте извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документацию о закупке не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

2. В извещении об осуществлении закупки должны быть указаны сведения, установленные частью 4 статьи 14 настоящего Положения.

3. Для проведения запроса предложений в электронной форме заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке, которая размещается в единой информационной системе, на официальном сайте вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 5 статьи 14 настоящего Положения.

4. К документации о закупке прилагается проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупке.

5. Извещение об осуществлении закупки, документация о закупке должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

6. Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

   В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке и размещает их в единой информационной системе, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.

   При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

   Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

7. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, размещение в единой информационной системе, на официальном сайте таких разъяснений обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

   Изменение предмета закупки не допускается.

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, размещаются заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не подано ни одной заявки, заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, при этом срок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

Статья 38. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме

1. Подача заявок на участие в запросе предложений в электронной форме осуществляется только лицами, аккредитованными на электронной площадке, в порядке, установленном регламентом электронной площадки.

2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в любое время с момента размещения извещения об осуществлении закупки до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе предложений.

3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов.

4. Подача заявки на участие в запросе предложений в электронной форме означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, установленных в документации о закупке.

5. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать информацию и документы, требуемые заказчиком в документации о закупке.

Требовать от участника закупки предоставления иных документов и информации не допускается.

6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в электронной форме.

7. Оператор электронной площадки обязан присвоить заявке на участие в запросе предложений в электронной форме реестровый (идентификационный) номер.

8. По окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, в соответствии с регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

9. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений в электронной форме до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором электронной площадки до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений в электронной форме признается *несостоявшимся* и принимается решение в соответствии со статьей 24 настоящего Положения.

11. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка, комиссия по осуществлению закупок рассматривает единственную заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в порядке, установленном статьей 23 настоящего Положения.

12. Комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол признания запроса предложений в электронной форме несостоявшимся*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов запроса предложений в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

13. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не может превышать десять дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

14. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в порядке, установленном статьей 23 настоящего Положения.

15. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным документацией о закупке, запрос предложений в электронной форме признается

несостоявшимся и принимается решение в соответствии со статьей 24 настоящего Положения.

16. Комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол признания запроса предложений в электронной форме несостоявшимся*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов запроса предложений в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

17. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о закупке, для выявления победителя такого запроса предложений на основе критериев, указанных в документации о закупке.

18. Оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не осуществляется в случае признания запроса предложений в электронной форме *несостоявшимся*.

19. Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме присваивает каждой заявке на участие в запросе предложений в электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

20. Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

21. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих такие же условия.

22. Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

23. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме фиксируются в *протоколе подведения итогов запроса предложений в электронной форме*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов запроса предложений в электронной форме.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

24. Если документацией о закупке предусмотрено право заказчика заключить договоры с несколькими участниками закупки, заказчик присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащим лучшие условия исполнения договора.

При этом число заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, которым присвоен первый номер, не должно превышать количество таких договоров, указанное в документации о закупке.

25. Договор по результатам запроса предложений в электронной форме заключается в соответствии со статьей 47 настоящего Положения.

Статья 39. *Утратила силу*

Статья 40. *Утратила силу*

РАЗДЕЛ IX. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПКИ

Статья 41. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме

1. Закупка в электронной форме осуществляется в соответствии со статьей 3.3Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Перечень операторов электронных площадок, на которых осуществляются конкурентные закупки в электронной форме, утверждается локальными нормативными актами заказчика.

3. Порядок осуществлении конкурентной закупки в электронной форме определяется настоящим Положением и регламентом электронной площадки.

4. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе, на официальном сайте таких разъяснений, подача участниками закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

5. Участнику закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

6. Обмен между участником закупки в электронной форме, заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

7. Электронные документы участника закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.

8. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

   В течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в единой информационной системе, на официальном сайте, на электронной площадке.

   Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

9. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе, на официальном сайте извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими участниками закупки при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

10. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

11. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации в случаях и в порядке, определенными Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

12. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не

позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

13. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участников закупки в электронной форме к участию в ней.

Статья 42. Особенности проведения закрытой конкурентной закупки

1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, или если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», или если закупка проводится в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также - закрытая конкурентная закупка).

2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с учетом особенностей, предусмотренных статьей 3.5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, за исключением закупки, проводимой в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не подлежит размещению в единой информационной системе, на официальном сайте, а также в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При этом в сроки, установленные для размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки.

Изменения, вносимые в документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке направляются заказчиком всем лицам, которым были направлены приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

Протоколы, составляемые в ходе закрытой конкурентной закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

При проведении закрытой конкурентной закупки не допускается осуществлять аудио- и видеозапись.

4. Особенности документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме определены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1663 «Об утверждении Положения об особенностях документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме и порядке аккредитации на электронных площадках для осуществления закрытых конкурентных закупок».

Перечень операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Статья 43. Критерии оценки заявок на участие в конкурентной закупке

1. При проведении конкурса, запроса предложений для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в закупке (предложения участников закупки) комиссия по осуществлению закупок должна оценивать такие заявки (предложения) по критериям, указанным в документации о закупке.
2. Заказчик определяет критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.
3. Не допускается осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.
4. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.
5. Для оценки и сопоставления заявок (предложений) заказчиком *могут применяться* следующие критерии оценки:

характеризующиеся как *стоимостные* критерии оценки:

1) «цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; сумма цен единиц товара, работы, услуги»;

характеризующиеся как *нестоимостные* критерии оценки:

2) «срок (период) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги»;

3) «качественные, функциональные и экологические характеристики товара, работы, услуги»;

4) «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них трудовых ресурсов, финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании, опыта, связанного с предметом закупки, деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»;

5) «объем и срок обеспечения гарантийных обязательств».

6. В документации о закупке заказчик обязан указать используемые критерии оценки, величины значимости критериев оценки, в соответствии с которыми будет производиться оценка, и формулу расчета количества баллов, присуждаемых по таким критериям оценки, или шкалу предельных величин значимости критериев оценки, устанавливающую интервалы их изменений, или порядок их определения.

При этом количество используемых критериев оценки при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним из которых должен быть критерий оценки «цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; сумма цен единиц товара, работы, услуги».

Не указанные в документации о закупке критерии оценки и величины значимости критериев оценки не могут применяться для целей оценки заявок.

7. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, должна составлять сто процентов.

Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки.

8. В документации о закупке в отношении критериев оценки, за исключением критерия оценки «цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; сумма цен единиц товара, работы, услуги», *могут быть* предусмотрены показатели, раскрывающие содержание критериев оценки и учитывающие особенности закупаемых товаров, работ, услуг по критериям оценки.

9. Если в отношении критерия оценки в документации о закупке заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин значимости показателей, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения.

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять сто процентов.

10. Оценка заявок (предложений) по критериям оценки «качественные, функциональные и экологические характеристики товара, работы, услуги», «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них трудовых ресурсов, финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном

основании, опыта, связанного с предметом закупки, деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации», «объем и срок обеспечения гарантийных обязательств» производится в случае установления в документации о закупке показателя (показателей), раскрывающего (раскрывающих) содержание соответствующего критерия оценки.

11. Показателями критерия оценки «качественные, функциональные и экологические характеристики товара, работы, услуги» *могут быть*:

1) «качество товаров, качество работ, качество услуг»;

2) «функциональные, потребительские свойства товара»;

3) «соответствие экологическим нормам товара, работы, услуги».

12. Показателями критерия оценки «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них трудовых ресурсов, финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании, опыта, связанного с предметом закупки, деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» *могут быть*:

1) «обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения работ, оказания услуг»;

2) «обеспеченность участника закупки финансовыми ресурсами»;

3) «обеспеченность участника закупки материальными, производственными, техническими ресурсами и оборудованием на праве собственности, аренды или на ином законном основании, необходимыми для выполнения работ, оказания услуг»;

4) «опыт участника закупки по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема»;

5) «квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг»;

6) «деловая репутация участника закупки».

13. Показателями критерия оценки «объем и срок обеспечения гарантийных обязательств» *могут быть*:

1) «объем обеспечения гарантийных обязательств»;

2) «срок обеспечения гарантийных обязательств».

14. В документации о закупке в отношении показателей критериев оценки могут быть предусмотрены подпоказатели, раскрывающие содержание показателя и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по показателю.

15. Если в отношении показателя критерия оценки в документации о закупке заказчиком предусматриваются подпоказатели, то для каждого подпоказателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким подпоказателям, или шкала предельных величин значимости подпоказателей, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения.

Сумма величин значимости подпоказателей показателей критерия оценки должна составлять сто процентов.

16. Подпоказателями показателя критерия оценки «опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема» *в том числе могут быть*:

1) «общая стоимость исполненных договоров (контрактов)»;

2) «общее количество исполненных договоров (контрактов)»;

3) «наибольшая цена одного из исполненных договоров (контрактов)».

17. Для оценки заявок (предложений) по критериям оценки, показателям, подпоказателям заказчик вправе устанавливать необходимое минимальное или максимальное количественное значение характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев оценки, показателей, подпоказателей.

18. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения).

19. Победителем закупки признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

20. Величина значимости критериев оценки должна устанавливаться в зависимости от закупаемых товаров, работ, услуг.

21. Величина значимости критерия оценки «цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; сумма цен единиц товара, работы, услуги» *не может* составлять *менее тридцати пяти процентов*.

22. В исключительных случаях величина значимости критерия оценки «цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; сумма цен единиц товара, работы, услуги» в отношении конкретной закупки может быть уменьшена по отдельному *решению заказчика*.

Статья 44. Квалификационный отбор при проведении конкурентной закупки

1. *При проведении конкурса, аукциона* в случае, если поставка товара, выполнение работы, оказание услуги по причине их технической и (или) технологической сложности или специализированного характера способны осуществить только поставщики (исполнители, подрядчики), имеющие необходимый уровень квалификации, по отдельному решению заказчика в качестве дополнительного этапа конкурентной закупки может быть предусмотрен квалификационный отбор на участие в закупке.

2. Квалификационный отбор на участие в закупке представляет собой этап конкурентной закупки, по результатам которого дальнейшее участие в закупке принимают только участники закупки, соответствующие квалификационным требованиям, установленным в документации о закупке.

3. При проведении квалификационного отбора на участие в закупке в отношении участников закупки наряду с требованиями, установленными статьей 12 настоящего Положения, заказчик может предъявить следующие квалификационные требования к участникам закупки:

1) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора

2) наличие материальных, производственных, технических ресурсов и оборудования на праве собственности, аренды или на ином законном основании для выполнения работ, оказания услуг по предмету закупки

3) наличие опыта участника закупки по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг по предмету закупки сопоставимого характера и объема

4) наличие сведений о деловой репутации

5) наличие трудовых ресурсов для выполнения работ, оказания услуг по предмету закупки

6) наличие квалифицированных трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг

4. Заказчик определяет квалификационные требования к участникам закупки в документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.

5. При установлении квалификационных требований к участникам закупки заказчик обязан установить в документации о закупке требования к документам, подтверждающим соответствие участников закупки квалификационным требованиям.

6. Заявка на участие в конкурентной закупке наряду с документами и информацией, предусмотренными статьей 18 настоящего Положения, должна содержать документы, подтверждающие соответствие участников закупки квалификационным требованиям.

7. Не допускается предъявлять к участникам закупки квалификационные требования, которые не указаны в документации о закупке.

8. Квалификационные требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

9. Срок квалификационного отбора на участие в закупке не может превышать десять дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

10. Комиссия по осуществлению закупок в рамках квалификационного отбора на участие в закупке рассматривает заявки на участие в закупке в порядке, установленном статьей 23 настоящего Положения.

11. По результатам квалификационного отбора на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол квалификационного отбора на участие в закупке*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока квалификационного отбора на участие в закупке.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 9 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

12. В случае, если по результатам квалификационного отбора на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным документацией о закупке, закупка признается *несостоявшейся* и принимается решение в соответствии со статьей 24 настоящего Положения.

13. Комиссия по осуществлению закупок оформляет *протокол признания закупки несостоявшейся*, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока подведения итогов закупки.

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 10 статьи 14 настоящего Положения.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

14. Последующие этапы конкурентной закупки проводятся только среди участников закупки, прошедших квалификационный отбор.

15. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует квалификационным требованиям, установленным заказчиком, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

16. Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьей 51.1 настоящего Положения.

Статья 45. *Утратила силу*

Статья 46. *Утратила силу*

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

Статья 47. Порядок заключения договора

1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно принятому в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» порядку формирования этого плана), размещенным в единой информационной системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе, на официальном сайте в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через

пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки.

3. Срок заключения договора при осуществлении неконкурентной закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более двадцати дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение двадцати дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

4. По результатам конкурентной закупки договор заключается с победителем закупки или с иным участником закупки, заявка которого на участие в закупке признана соответствующей требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, в случаях, предусмотренных настоящим Положением (далее – участник закупки, с которым заключается договор).

5. Договор по результатам конкурентной закупки заключается на условиях, указанных в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, заявке, окончательном предложении участника закупки, с которым заключается договор, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, либо по максимальному значению цены договора и цене за единицу товара, работы, услуги, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, либо по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, в следующем порядке:

1) В течение *семи дней* с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам закупки, заказчик направляет участнику закупки, с которым заключается договор, проект договора без своей подписи, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к извещению об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, цены договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, или максимального значения цены договора и цены единицы товара, работы, услуги, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, либо предложения о цене за право заключения договора, а также включения представленной информации, указанной в заявке, окончательном предложении такого участника закупки.

2) В течение *пяти дней* с даты направления проекта договора заказчиком участник закупки, с которым заключается договор, направляет заказчику проект договора, подписанный подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника закупки, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора было предусмотрено извещением об

осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, *либо* направляет заказчику *протокол разногласий* в случае наличия разногласий по проекту договора, подписанный подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника закупки.

Протокол разногласий может быть направлен заказчику в отношении соответствующего договора не более чем один раз.

Участник закупки, с которым заключается договор, указывает в *протоколе разногласий* замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению об осуществлении закупки и (или) документации о закупке и своей заявке на участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов.

В случае, если цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора в соответствии со статьей 20.3 настоящего Положения.

3) В случае направления участником закупки, с которым заключается договор, *протокола разногласий* заказчик в течение *трех дней* с даты направления протокола разногласий рассматривает *протокол разногласий* и без своей подписи направляет участнику закупки, с которым заключается договор, доработанный проект договора либо повторно направляет участнику закупки, с которым заключается договор, проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в *протоколе разногласий* замечания, а участник закупки, с которым заключается договор, в течение *трех дней* с даты направления заказчиком указанных документов, направляет заказчику проект договора, подписанный подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника закупки, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора было предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке.

4) После направления участником закупки, с которым заключается договор, проекта договора, подписанного подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника закупки и предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора было предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, заказчик в срок, установленный частью 2 настоящей статьи, обязан подписать договор подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

6. С момента подписания договора заказчиком он считается заключенным.

7. В случае заключения договора по цене за право заключения договора, такой договор заключается только после внесения на счет заказчика участником закупки, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной этим участником закупки цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора было предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке.

8. Участник закупки, с которым заключается договор, признается заказчиком уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого участника закупки, или не направил протокол разногласий, или не исполнил требования обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора было предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке.

В этом случае комиссия по осуществлению закупок составляет *протокол о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора.*

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

9. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, при этом такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

Такое решение размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте вместе с протоколом о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора.

Договор заключается в порядке и в сроки, определённые частью 5 настоящей статьи.

10. В случае, если участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, заявке которого присвоен третий номер, при этом такой участник закупки вправе отказаться от заключения договора.

Такое решение размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте вместе с протоколом о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора.

Договор заключается в порядке и в сроки, определённые частью 5 настоящей статьи.

11. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, признан уклонившимся от заключения договора и (или) договор по результатам конкурентной закупки не заключен, такая закупка признается *несостоявшейся.*

12. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме может быть заключен с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

В случае заключения договора с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, такой договор должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.

13. Договор по результатам конкурентной закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, заключается с учетом требований статьи 51.1 настоящего Положения.

14. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками закупки в порядке и в случаях, которые установлены заказчиком в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

15. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

16. При заключении договора по результатам конкурентной закупки, *в случае, если такое условие было указано в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке*, заказчик вправе по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, увеличить количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником закупки, и начальной (максимальной) ценой договора, или уменьшить количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги.

При увеличении количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги по соглашению сторон допускается увеличение цены договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из цены единицы товара, работы или услуги на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником закупки, и начальной (максимальной) ценой договора.

При уменьшении количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги стороны обязаны уменьшить цену договора, предложенную участником закупки, с которым заключается договор, пропорционально уменьшенному количеству товара, уменьшенному объему работы или услуги исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

При этом такое изменение количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги допускается в случае изменения потребности заказчика если такая потребность не была известна до размещения в единой информационной системе, на официальном сайте извещения об осуществлении закупки.

Изменение количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги осуществляются в рамках проведения преддоговорных переговоров между заказчиком и участником закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный для заключения договора по результатам конкуренткой закупки.

17. По отдельному *решению заказчика* допускается отказ от заключения договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случае изменения потребностей заказчика.

Такое решение размещается в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия этого решения.

Статья 48. Исполнение, изменение, расторжение договора

1. Контроль исполнения договора, заключенного по результатам закупки, осуществляется структурными подразделениями заказчика в порядке, установленном локальными нормативными актами заказчика.

2. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Положением, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения договора), предусмотренных договором;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) или заказчиком условий договора.

3. При исполнении договора изменение существенных условий договора не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

2) при снижении цены единицы товара, работы, услуги без изменения предусмотренных договором максимального значения цены договора, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора (если заключен рамочный договор или договор заключен по результатам закупки по цене за единицу товара, работы, услуги);

3) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается увеличение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора;

4) если по предложению заказчика уменьшаются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги.

При этом при уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны обязаны уменьшить цену договора пропорционально уменьшенному количеству товара, уменьшенному объему работы или услуги, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги;

5) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, текущему ремонту зданий, строений, сооружений.

При этом допускается изменение цены договора не более чем на десять процентов цены договора;

6) если при исполнении договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов.

При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;

7) если договор, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон договора обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.

В случае неисполнения договора в срок по вине подрядчика предусмотренное изменение срока исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с договором и предоставления подрядчиком обеспечения исполнения договора с учетом измененного срока исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора предусмотрено договором.

При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора;

8) если заключен рамочный договор или договор заключен по результатам закупки по цене за единицу товара, работы, услуги, а денежные средства в размере максимального значения цены договора не израсходованы в полном объеме, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.

Предусмотренное изменение срока исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с договором и предоставления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обеспечения исполнения договора с учетом измененного срока исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора предусмотрено договором.

При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора;

9) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

10) в иных случаях, предусмотренных договором, заключенным с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчикам) по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 17 Положения.

4. При исполнении договора по соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, в том числе цены договора, цены закупаемых товара, работы, услуги, количества товара, объема работы, услуги, срока исполнения договора, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон обстоятельства, оказывающие существенное влияние на исполнение договорных обязательств и (или) влекущие невозможность их исполнения вследствие введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и (или) российских юридических лиц иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

5. Документ, подтверждающий изменение условий договора в части цены договора, цены закупаемых товара, работы, услуги, количества товара, объема работы, услуги, срока исполнения договора, должен содержать условия об измененных (окончательных) цене договора и (или) цене закупаемых товара, работы, услуги и (или) количестве товара, объеме работы, услуги и (или) сроке исполнения договора.

6. При исполнении договора (за исключением случаев, которые предусмотрены актами Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

7. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случая, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

9. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.1. Заказчик обязан расторгнуть договор, если в ходе его исполнения установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) перестал соответствовать требованиям к участникам закупки, установленным статьей 4 настоящего Положения, в части принадлежности юридического лица к иностранным агентам в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и находится под санкциями.

10. Документ, подтверждающий расторжение договора, должен содержать условия об окончательных цене договора и (или) цене товара, работы, услуги и (или)количестве товара, объеме работы, услуги и (или) сроке исполнения договора.

11. В случае расторжения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, по основаниям, предусмотренным частью 9 настоящей статьи, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, при этом такой участник закупки вправе отказаться от заключения договора.

Указанный договор заключается на условиях, указанных в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, заявке, окончательном предложении участника закупки, с которым заключается договор, с учетом положений части 12 настоящей статьи, и после предоставления в соответствии с настоящим Положением участником закупки обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке.

12. Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору.

При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

13. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому

договору при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

14. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный, реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получены заключение федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора, в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

15. Заказчик оплачивает поставленный товар, выполненную работу (ее результаты), оказанную услугу в срок не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

В связи с политическими и экономическими мерами, введёнными недружественными государствами и международными организациями в отношении Российской Федерации, российских организаций и предприятий, и как следствие кризисной ситуацией в авиатранспортной отрасли, а также в случае наличия иных обстоятельств, имеющих признаки форс-мажора, по соглашению сторон может быть установлен иной срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. Порядок и срок оплаты устанавливается договором.

Статья 49. Реестр договоров

1. Заказчик ведет в единой информационной системе реестр договоров, заключенных по результатам закупки.

2. Порядок ведения реестра договоров, в том числе включаемые в него информация и документы о закупках, сроки размещения таких информации и документов в указанном реестре, устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

3. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заказчик вносит информацию и документы, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», в реестр договоров.

Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения.

Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

4. В реестр договоров не вносятся информация и документы, которые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежат размещению в единой информационной системе.

5. С учетом части 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестр договоров не вносятся сведения и документы:

- об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, а также о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г.№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- о закупке у единственного поставщика (исполнителя подрядчика), осуществляемой в случае, предусмотренном пунктом 15 части 2 статьи 17 настоящего Положения;
- о закупке у единственного поставщика (исполнителя подрядчика), осуществляемой в случае, предусмотренном пунктом 36 части 2 статьи 17 настоящего Положения.

РАЗДЕЛ XI. РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Статья 50. Реестр недобросовестных поставщиков

1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в единой информационной системе.

2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которых иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления заказчиком сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

РАЗДЕЛ XII. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКАХ

Статья 51. Особенности осуществления закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

1. В соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом особенностей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения предусмотренных настоящим Положением способов закупки:

1) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства;

2) участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;

3) в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

4. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 3 части 2 настоящей статьи в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, соответствующем проекте договора устанавливается требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Для проведения закупки в соответствии с пунктом 2 части2 настоящей статьи заказчик обязан утвердить перечень.

При этом допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, у любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Перечень составляется на основании ОКПД 2 и включает в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ).

7. Заказчик размещает перечень в единой информационной системе, а также на сайте заказчика.

8. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного пунктом 3 части 2 настоящей статьи, к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие информации о таком участнике, субподрядчике (соисполнителе) *в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства*.

Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного пунктом 3 части 2 настоящей статьи, предоставления информации и документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.

9. При осуществлении закупок в соответствии с пунктами 2 и 3 части 2 настоящей статьи заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), предусмотренными пунктами 2 и 3 части 2 настоящей статьи, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

10. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более семи рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

11. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более семи рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара

(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

12. Положения, касающиеся участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

13. В случае невыполнения заказчиком обязанности осуществить закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в течение календарного года в объеме, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок у таких субъектов, включенной в отчет, предусмотренный частью 21 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо неразмещения указанного отчета в единой информационной системе настоящее Положение с 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом, и до завершения этого года признается неразмещенным в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В данном случае в течение указанного периода заказчик руководствуется положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части:

1) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

2) выбора способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частями 1 - 3, 5 - 8 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При этом для целей настоящей части под совокупным годовым объемом закупок заказчика понимается совокупный объем цен договоров, заключенных заказчиком с 1 февраля до окончания календарного года;

4) применения требований к участникам закупок;

5) оценки заявок, окончательных предложений участников закупок;

6) создания и функционирования комиссии по осуществлению закупок;

7) определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с параграфами 2 - 5 главы 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При этом заказчик:

а) направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок и осуществляющий ведение реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими условий договоров в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

б) не проводит согласование применения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление такого согласования;

8) осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При этом заказчик:

а) не проводит согласование с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случае признания открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса или запроса предложений *несостоявшимся*;

б) не направляет в контрольный орган в сфере закупок уведомление об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 51.1. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется следующими способами закупки путем проведения торгов:

– **конкурс в электронной форме**, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – конкурс в электронной форме),

– **аукцион в электронной форме**, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – аукцион в электронной форме),

– **запрос котировок в электронной форме**, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос котировок в электронной форме),

– **запрос предложений в электронной форме**, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос предложений в электронной форме).

3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе, на официальном сайте извещение о проведении:

1) **конкурса в электронной форме** в следующие сроки:

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;

2) **аукциона в электронной форме** в следующие сроки:

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;

3) **запроса предложений в электронной форме** в следующие сроки:

не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений.

При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;

4) **запроса котировок в электронной форме** в следующие сроки:

не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок.

При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей.

4. **Конкурс в электронной форме** может включать следующие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в

извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на участие в таком конкурсе;

4) *утратил силу*

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении цены договора.

5. При включении в **конкурс в электронной форме** этапов, указанных в части 4 настоящей статьи, должны соблюдаться следующие правила:

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно;

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 настоящей статьи;

3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого этапа конкурса в электронной форме;

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол.

При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется.

По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2 части 4 настоящей статьи, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в единой информационной системе, на официальном сайте уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закупке.

В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить

окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора.

При этом заказчик в соответствии с требованиями части 3 настоящей статьи определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме.

В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме.

При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом 2 части 4 настоящей статьи, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе.

При этом должны быть обеспечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

7) после размещения в единой информационной системе, на официальном сайте протокола, содержащего решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 2 части 4 настоящей статьи, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме.

Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений.

Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для подачи заявки;

9) *утратил силу*

10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 настоящей статьи:

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее.

Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений составляет три часа;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение.

При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

6. *Утратила силу*

7. **Аукцион в электронной форме** включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

7.1. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части 5 настоящей статьи дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окончания подачи в соответствии с частью 7 настоящей статьи предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе, на официальном сайте протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.

7.2. **Запрос предложений в электронной форме** проводится в порядке, установленном настоящей статьей для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется.

8. *Утратила силу*

9. *Утратила силу*

10. **Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства** осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе:

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке);

3) *утратил силу*

4) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой информационной системе, на официальном сайте, на электронной площадке при проведении такой закупки;

5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

11. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на основании части 10 настоящей статьи.

Оператор электронной площадки в порядке, предусмотренном пунктом 5 части 10 настоящей статьи, подлежит исключению из этого перечня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным на основании части 10 настоящей статьи, а также в случае его обращения об исключении из этого перечня.

12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления независимой гарантии.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

13. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).

14. *Утратила силу*

14.1 Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

4) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2022 г. № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

14.2 Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям,

предусмотренным частью 14.1 настоящей статьи, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

14.3 Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

15. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки.

Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора.

Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа.

В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.

16. Участник закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 15 настоящей статьи.

17. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.

18. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

19. *Утратила силу*

19.1. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих информации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 настоящей части;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении

исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона в электронной форме.

19.2. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки.

При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

19.3. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 настоящей статьи.

19.4. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства путем проведения **аукциона в электронной форме**, **запроса котировок в электронной форме** установление критериев и порядка оценки, указанных в части 19.2 настоящей статьи, не допускается.

19.5. Заявка на участие в **конкурсе в электронной форме**, **запросе предложений в электронной форме** состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги).

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 настоящей статьи в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 настоящей статьи в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).

При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в **конкурсе в электронной форме**, **запросе предложений в электронной форме** в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 настоящей статьи.

19.6. Заявка на участие в **аукционе в электронной форме** состоит из двух частей.

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 настоящей статьи.

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 настоящей статьи.

При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в **аукционе в электронной форме** в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 настоящей статьи.

19.7. Заявка на участие в **запросе котировок в электронной форме** должна содержать информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 настоящей статьи, в случае установления заказчиком обязанности их представления.

19.8. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 настоящей статьи, представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 настоящей статьи, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 настоящей статьи.

20. *Утратила силу*

21. В случае содержания в первой части заявки на участие в **конкурсе в электронной форме**, **аукционе в электронной форме**, **запросе предложений в электронной форме** сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

22. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:

1) первые части заявок на участие в **конкурсе в электронной форме**, **аукционе в электронной форме**, **запросе предложений в электронной форме**, заявки на участие в **запросе котировок в электронной форме** - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией;

2) *утратил силу*

3) вторые части заявок на участие в **конкурсе**, **аукционе**, **запросе предложений**, а также предложения о цене договора (при проведении **конкурса в электронной форме**, **запроса предложений в электронной форме**), протокол, предусмотренный частью 7.1 настоящей статьи (при проведении **аукциона в электронной форме**), - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений,

документацией о закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией.

Указанные сроки не могут быть ранее сроков:

а) размещения заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте протокола, составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене договора с учетом требований части 7 настоящей статьи (при проведении аукциона в электронной форме).

4) протокол, предусмотренный частью 7.1 настоящей статьи (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 настоящей статьи), - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок

23. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников закупки.

24. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в **конкурсе в электронной форме**, **аукционе в электронной форме**, **запросе предложений в электронной форме** заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе.

25. *Утратил силу*

26. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной в пунктах 1 (при проведении **запроса котировок в электронной форме**), 3, 4 (в случае, если **конкурс в электронной форме** включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 настоящей статьи) части 22 настоящей статьи, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

Заявке на участие в **конкурсе в электронной форме** или **запросе предложений в электронной форме**, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения **аукциона в электронной форме** или **запроса котировок в электронной форме** - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые

предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

27. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещает его на электронной площадке, в единой информационной системе, на официальном сайте.

28. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.

В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.

Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

29. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

30. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет.

31. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются положения пунктов 1 - 3, подпунктов "а" и "б" пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 настоящей статьи. При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

31.1 Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 12 статьи 15 настоящего Положения, установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения:

1) не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

32. Правительство Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» постановлением от 9 августа 2022 г. № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» установило:

1) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

2) форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

3) дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

4) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

5) особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для целей настоящего Федерального закона.

РАЗДЕЛ XIII. ОСОБЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СИТУАЦИИ

Статья 52. Применение специальных норм в особых закупочных ситуациях

В особых закупочных ситуациях, указанных в настоящем разделе, нормы Положения применяются в части, не противоречащей требованиям настоящего раздела.

Статья 52.1. Особенности участия в закупке коллективного участника закупки

1. Для участия в закупке несколько юридических лиц могут выступать на стороне одного коллективного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических лиц могут выступать на стороне одного коллективного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей могут выступать на стороне одного коллективного участника закупки.
2. Юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выступающее на стороне одного коллективного участника закупки, не вправе самостоятельно принимать участие в закупке в качестве отдельного участника закупки, равно как и входить в состав лиц, выступающих на стороне другого коллективного участника закупки.

   Несоблюдение данных требований является основанием для отклонения заявок как всех коллективных участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.
3. Между лицами, входящими в состав коллективного участника закупки, должен быть заключен договор (соглашение) простого товарищества (консорциума, совместной деятельности) о коллективном участии в закупке, определяющим права и обязанности сторон и устанавливающий ответственное лицо (лидера), уполномоченное на представление заявки от лица коллективного участника закупки (далее – соглашение).

   Соглашение должно быть подписано всеми лицами, входящими в состав коллективного участника закупки.
4. Соглашение должно определять и наделять ответственное лицо (лидера), уполномоченное на представление заявки от лица коллективного участника закупки, следующими полномочиями:
   - подписывать, подавать, отзывать заявку от имени всех лиц, входящих в состав коллективного участника закупки, а также совершать иные действия от имени коллективного участника закупки;
   - подписывать договор по результатам закупки, в которой победителем закупки, единственным участником закупки, с которым заключается договор, признан коллективный участник закупки;
   - вести все финансовые операции, включая платежи, документооборот и иные взаиморасчеты с заказчиком;

- осуществлять ведение бухгалтерского учета, оформление первичных документов, исполнение обязанностей налогоплательщика;
- осуществлять документооборот в порядке, определенном договором, включая, но не ограничиваясь выставлением актов, счетов, счетов-фактур;
- предоставлять обеспечение заявки на участие в закупке, если заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в закупке;
- предоставлять обеспечение исполнения договора, если заказчиком установлено требование об обеспечении исполнения договора, в случае признания коллективного участника закупки победителем закупки, единственным участником закупки, с которым заключается договор;
- предоставлять обеспечение гарантийных обязательств, если заказчиком установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств, в случае признания коллективного участника закупки победителем закупки, единственным участником закупки, с которым заключается договор;
- предоставлять, получать, подписывать документы, а также совершать иные действия от имени коллективного участника закупки, связанные с исполнением договора.

Срок действия соглашения должен превышать срок исполнения всех обязательств сторон по договору, в том числе гарантийных, в случае однозначного указания в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке на такой срок.

5. Заявка коллективного участника закупки (в том числе ценовое предложение) подается и подписывается ответственным лицом (лидером),уполномоченным на представление заявки от лица коллективного участника закупки.

6. Все лица, входящие в состав коллективного участника закупки, должны соответствовать требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

7. Заявка коллективного участника закупки должна содержать документы, указанные в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке в отношении всех лиц, входящих в состав коллективного участника закупки, копию соглашения, а также иные документы, определенные настоящим пунктом *(при необходимости)*.

8. Обеспечение заявки на участие в закупке, если заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в закупке, может быть предоставлено только ответственным лицом (лидером), уполномоченным на представление заявки от лица коллективного участника закупки.

Предоставление обеспечения заявки на участие в закупке иными лицами (несколькими лицами), входящими в состав коллективного участника закупки, не допускается.

9. В случае, если коллективный участник закупки принимает решение отозвать заявку на участие в закупке, такой отзыв заявки на участие в закупке осуществляется ответственным лицом (лидером), уполномоченным на представление заявки от лица коллективного участника закупки.

10. При оценке и сопоставлении заявки коллективного участника закупки по критериям, установленным в документации о закупке, учитывается

совокупность (сумма) предложений, представленных лицами, входящими в состав коллективного участника закупки.

11. Условия допуска коллективного участника закупки к участию в процедуре закупки применяются в равной степени ко всем лицам, входящим в состав коллективного участника закупки. В случае, если хотя бы одно лицо, входящее в состав коллективного участника закупки, подлежит отстранению от участия в закупке, заявка коллективного участника закупки и все лица, входящие в состав коллективного участника закупки отстраняются от участия в закупке (не допускаются к участию в закупке).

12. Договор по результатам закупки, в которой победителем закупки, единственным участником закупки, с которым заключается договор, признан коллективный участник закупки, заключается с ответственным лицом (лидером), уполномоченным на представление заявки от лица коллективного участника закупки и уполномоченным на подписание договора от лица коллективного участника закупки.

13. Обеспечение исполнения договора, если заказчиком установлено требование об обеспечении исполнения договора, в случае признания коллективного участника закупки победителем закупки, единственным участником закупки, с которым заключается договор, может быть предоставлено только ответственным лицом (лидером), уполномоченным на представление заявки от лица коллективного участника закупки и уполномоченным на подписание договора от лица коллективного участника закупки.

Предоставление обеспечения исполнения договора иными лицами (несколькими лицами), входящими в состав коллективного участника закупки, не допускается.

14. Обеспечение гарантийных обязательств, если заказчиком установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств, может быть предоставлено только ответственным лицом (лидером), уполномоченным на представление заявки от лица коллективного участника закупки и уполномоченным на подписание договора от лица коллективного участника закупки.

Предоставление обеспечения гарантийных обязательств иными лицами (несколькими лицами), входящими в состав коллективного участника закупки, не допускается.

15. В случае если до заключения договора с коллективным участником закупки хотя бы одно лицо, входящее в состав коллективного участника закупки, выйдет из состава коллективного участника закупки, такой участник закупки признается уклонившимися от заключения договора.

В этом случае комиссия по осуществлению закупок составляет *протокол о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора*.

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

Статья 53. Закупки страховых услуг

1. Правила закупок страховых услуг, предусмотренные настоящей статьей, распространяются на закупку следующих видов страховых услуг:

а) страхование имущества, в том числе грузов;

б) страхование строительно-монтажных рисков;

в) страхование от несчастных случаев и болезней;

г) добровольное медицинское страхование;

д) страхование транспортных средств (КАСКО);

е) обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);

ж) страхование гражданской ответственности за причинение ущерба при эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО);

з) обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

и) страхование ответственности должностных лиц и органов управления юридических лиц;

к) обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации и (или) Федеральным законом от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;

л) страхование ответственности диспетчеров, управляющих воздушным движением.

2. Закупки иных видов страховых услуг, не перечисленных в части 1 настоящей статьи, проводятся путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок без учета ограничений по цене закупки и иных ограничений по выбору способа закупки в общем порядке, предусмотренном Положением.

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и закрытые закупки проводятся в соответствии с общими требованиями и ограничениями, установленными Положением.

3. При закупке страховых услуг заказчик вправе включить в документацию о закупке требование о привлечении страхового брокера в случае:

а) если начальная (максимальная) цена договора страхования свыше тридцати миллионов рублей (с НДС);

б) при закупках услуг по добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев и болезней, если страховая премия составляет один миллион рублей (включительно) и выше;

4. Если заказчиком проводится квалификационный отбор и в результате проведения квалификационного отбора по конкретному виду услуг страхования было отобрано более одной страховой организации, заказчик осуществляет закупку услуг страхования путем проведения открытых конкурсов, запросов предложений, запросов котировок без учета ограничений по цене закупки и иных ограничений на выбор способа закупки.

При этом при проведении последующей закупки в закупочную документацию включается обязательное отборочное требование о наличии участника закупки

в перечне поставщиков услуг страхования, отобранных по результатам предварительного квалификационного отбора (в перечне участников, признанных квалифицированными).

5. Если заказчиком по конкретному виду услуг страхования, цены (тарифы) по которому установлены законодательством Российской Федерации, по результатам квалификационного отбора отобрана только одна страховая организация, заказчик заключает договор с этим участником без использования конкурентных закупок на условиях не хуже результатов проведенного заказчиком отбора.

6. Квалификационный отбор проводится в порядке, установленном Положением, с учетом особенностей настоящей статьи.

7. Организатор предварительного квалификационного отбора на основании обращения заказчика или иного заинтересованного лица по решению комиссии по осуществлению закупок в период с момента подведения итогов предварительного квалификационного отбора и до истечения срока действия его результатов исключает участника из перечня квалифицированных, если такой участник перестал соответствовать требованиям, установленным в квалификационной документации.

8. В рамках критерия «цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; сумма цен единиц товара, работы, услуги» оценке подлежит общая цена договора (общий размер страховой премии) либо страховой тариф, а в случае закупок услуг добровольного медицинского страхования или страхования от несчастных случаев, - размер страховой премии (цена страхового полиса) на одно застрахованное лицо каждой категории.

Статья 54. Закупки финансовых услуг

1. Предусмотренный настоящей статьей порядок применяется для следующих финансовых услуг:

а) привлечение заемных средств;

б) получение в качестве принципала банковских гарантий;

в) организация выпуска и размещения ценных бумаг;

г) аккредитивы без покрытия;

д) услуги факторинга.

2. В качестве плановой стоимости и НМЦ договоров, указанных в части 1 настоящей статьи, понимается:

а) сумма расходов на получение и обслуживание кредита (займа) (в случае, указанном в пункте «а» части 1 настоящей статьи;

б) сумма расходов на получение и обслуживание банковской гарантии, включая проценты по ней (в случае, указанном в пункте «б» части 1 настоящей статьи);

в) совокупные расходы на организацию подготовки выпуска и размещение ценных бумаг (в случае, указанном в пункте «в» части 1 настоящей статьи);

г) сумма расходов на выпуск аккредитива и его обслуживание (в случае, указанном в пункте «г» части 1 настоящей статьи);

д) сумма комиссий, дисконта и иных расходов, связанных с уступкой задолженности и получением средств (в случае, указанном в пункте «д» части 1 настоящей статьи).

3. Выбор поставщика финансовых услуг осуществляется путем проведения открытых конкурентных закупок без учета ограничений по цене закупки и иных ограничений на применение способов закупок в общем порядке, предусмотренным Положением. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и закрытые конкурентные закупки проводятся в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными Положением.

Статья 55. Закупки в завершающий год строительства (реконструкции, модернизации) и ввода в эксплуатацию объекта инфраструктуры воздушного транспорта

1. Для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого, модернизируемого) объекта инфраструктуры воздушного транспорта (в том числе объектов единой системы организации воздушного движения Российской Федерации) заказчик в завершающий год строительства (реконструкции, модернизации) и ввода в эксплуатацию объекта (включая предпусковые наладочные работы, работы по опытной эксплуатации) осуществляет закупки:

а) любыми способами конкурентной закупки, предусмотренными настоящим Положением;

б) если срок проведения закупки не позволяют обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию строящийся (реконструируемый, модернизируемый) объект инфраструктуры воздушного транспорта, заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при условии, что объем таких закупок не должен превышать пять процентов сметной стоимости строящегося (реконструируемого, модернизируемого) объекта инфраструктуры воздушного транспорта.

Решение о проведении такой закупки принимает заказчик.

2. Нормы части 1 настоящей статьи распространяются только на потребности в закупке товаров, работ, услуг, возникшие не ранее чем за триста шестьдесят пять дней до планового срока ввода в эксплуатацию объекта инфраструктуры воздушного транспорта.

Статья 56. Осуществление закупки по цене за единицу товара, работы, услуги

1. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик заключает договор по цене за единицу товара, работы, услуги с указанием максимального значения цены договора.

2. Закупка по цене за единицу товара, работы, услуги, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, осуществляется любым способом закупки, предусмотренным настоящим Положением (далее – закупка по цене за единицу товара, работы, услуги).

3. Для проведения закупки по цене за единицу товара, работы, услуги заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены договора.

4. Положения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены договора, в том числе для расчета размера обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора, обеспечения гарантийных обязательств применяются к максимальному значению цены договора.

5. В извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке заказчик указывает начальную цену единицы товара, работы, услуги, а также начальную сумму цен указанных единиц и максимальное значение цены договора.

6. При проведении закупки по цене за единицу товара, работы, услуги подача ценового предложения проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

7. При заключении договора в проект договора включаются максимальное значение цены договора, цена единицы товара, работы, услуги.

   При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается договор.

8. Потребность заказчика в товаре, работе, услуге определяется заявкой заказчика, если иное не определено договором.

   Порядок направления заявки заказчика в адрес поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе содержание (форма) заявки заказчика и срок её исполнения, определяется договором.

9. Оплата товара, работы или услуги по договору осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения договора, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора.

10. У заказчика не возникает обязанности приобретения товара, работы, услуги в размере максимального значения цены договора.

11. Срок окончания действия договора в части поставки товара, выполнения работы, оказания услуги наступает в случае истечения срока (периода) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по договору, либо в случае достижения размера максимального значения цены договора при поставке товара, выполнении работы, оказании услуги, при наступлении одного из указанных условий.

РАЗДЕЛ XIV. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАКУПКИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ С НАРУШЕНИЕМ

Статья 57. Обжалование закупки, осуществленной с нарушением

1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

Корпорация развития малого и среднего предпринимательства в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 2 настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых корпорация развития малого и среднего предпринимательства проводит мониторинг соответствия или оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

Обжалование осуществляется в следующих случаях:

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе настоящем Положении;

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг требований, установленных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

3) неразмещение в единой информационной системе настоящего Положения, изменений, внесенных в настоящее Положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого размещения;

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной закупке;

5) осуществление заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе настоящего Положения и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1 статьи 3, частью 5 статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», включая нарушение порядка применения указанных положений;

6) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчик обязан осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.

4. В антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в случаях, определенных пунктами 1, 4 - 6 части 2 настоящей статьи, а также с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, могут быть обжалованы корпорацией развития малого и среднего предпринимательства действия (бездействие) заказчика, в отношении которого эта корпорация проводит мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только доводами, составляющими предмет обжалования.

РАЗДЕЛ XV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 58. Ответственность

За нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.